LIMA, 19 de enero del 2024

2024 4050140011665

SUNAT

RESOLUCIÓN

N.º 4050140011665

VISTOS, el Expediente de Reclamación N° 4050340007488 del 24 de julio de 2023, interpuestos por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,** identificado con Registro Único de Contribuyente N° 20447968216, con domicilio fiscal en Mza. A, Lote 18, Urbanización Taparachi Apiraj, distrito Juliaca, provincia San Roman y departamento Puno (Ref.: costado de Petroperú portón azul), representada por Sonia Nelly Rivera Cardoza, contra las siguientes resoluciones de determinación y multa[1]:

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PERÍODO	CONCEPTO	SALDO A FAVOR S/
Resolución de Determinación	2120030004796	2019-01	IGVICP	(312,854.00)
Resolución de Determinación	2120030004797	2019-02	IGVICP	(306,195.00)
Resolución de Determinación	2120030004798	2019-03	IGVICP	(249,162.00)
Resolución de Determinación	2120030004799	2019-04	IGVICP	(240,414.00)
Resolución de Determinación	2120030004800	2019-05	IGVICP	(214,152.00)
Resolución de Determinación	2120030004801	2019-06	IGVICP	(100,858.00)
Resolución de Determinación	2120030004802	2019-07	IGVICP	(68,383.00)
Resolución de Determinación	2120030004803	2019-08	IGVICP	(71,557.00)
Resolución de Determinación	2120030004807	2019-12	IGVICP	(352,002.00)

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	CONCEPTO	PERÍODO	MONTO S/	INTERESES S/	TOTAL S/
Resolución Determinación	2120030004804	IGVICP	2019-09	86,016.00	37,045.00	123,061.00
Resolución Determinación	2120030004805	IGVICP	2019-10	18,256.00	7,636.00	25,892.00
Resolución Determinación	2120030004806	IGVICP	2019-11	28,267.00	11,507.00	39,774.00
Resolución Multa	2120020003847	Multa 178.1	2019-09	43,008.00	18,539.00	61,547.00
Resolución Multa	2120020003848	Multa 178.1	2019-10	9,128.00	3,822.00	12,950.00
Resolución Multa	2120020003849	Multa 178.1	2019-11	14,133.00	5,759.00	19,892.00
Resolución Multa	2120020003850	Multa 177.5	2022-04	51,321.00	6,651.00	57,972.00
Resolución Multa	2120020003851	Multa 177.5	2022-11	51,321.00	3,526.00	54,847.00

CONSIDERANDO:

Que el recurrente manifiesta que no tomó conocimiento de los actos del procedimiento de fiscalización, al haber sido remitidos a su buzón electrónico, sin haberse remitido mensaje de alerta informativa a su correo electrónico ni al teléfono celular registrados en la Ficha RUC, situación que no le ha permitido tener

[1] Resoluciones notificadas en fecha 23 de junio de 2023

conocimiento de las notificaciones de la Administración. Además, indica que para frenar los abusos cometidos por las entidades del sector público, se publicó la Ley N° 31736, Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica, que tiene como finalidad garantizar el derecho a la debida notificación implícito al debido procedimiento administrativo, la cual considera que no es acatada por la Administración.

Que invoca la nulidad de las resoluciones impugnadas y los actos posteriores al Requerimiento N° 2122220000496 al haberse vulnerado el principio de la debida motivación regulado en los numerales 2 y 4 del artículo 3° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, debido a que el área acotadora cerró los Requerimientos N° 2122220000496 y N° 2122220000864 en los mismos días de vencimiento de los plazos otorgados indicados en los respectivos requerimientos, por lo que adolecen de vicios de nulidad y carecen de validez legal de puro derecho.

Que por otro lado, señala que ha presentado medios probatorios respecto de los reparos contenidos en los puntos 1, 2, 4 a 6 del Resultado del Requerimiento N° 2122220000972, a fin que sean merituados en la etapa de reclamación y se deje sin efecto los valores. Al respecto, sobre el reparo por comprobantes de pago que no tienen medios de pago señala que presenta copia del Estado de cuenta corriente del Banco de la Nación del contribuyente de los meses de mayo y diciembre 2019 (folios 2054 a 2056) para acreditar las Facturas N° F001-647 y F001-670 del proveedor NUTRI FACT S.A.C, y Factura N° FE01-3110 del proveedor EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.; copia de dos (02) vouchers de depósito en la cuenta bancaria del proveedor INVESTMENTS GOOD PACK S.A.C. por los importes de $ 4,012.62 y $ 4,002.00 de fechas 13 y 20 de agosto de 2019 (folio 2057) para sustentar las Facturas N° E001-1542 y E001-1543; Cheques del Banco de la Nación, sin la cláusula NO NEGOCIABLE u otro similar, por los importes de S/ 10,000.00 del 26 de junio de 2019 y S/ 3,550.00 del 18 de julio de 2019 (folios 2059 y 2060); y Voucher de depósito por el importe de S/ 4,000.00 del 14 de octubre de 2019 (folio 2062) para acreditar las Facturas N° E001-41 y N° E001-42 del proveedor POLARYS CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R.L.

Que de igual forma, respecto del reparo por no sustentar medios de pago sobre 26 facturas del proveedor CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L. presenta “Cuadro N° 01 donde se muestran las facturas agrupadas y canceladas con transferencias de cuenta de su empresa a la cuenta del proveedor” (folios 2063 y 2064); Estados de cuenta corriente del Banco BBVA del mes de diciembre 2019 del contribuyente (folios 2065 y 2066); y Constancias de pagos efectuados a proveedores (folios 2067 a 2072); asimismo, invoca la Resolución del Tribunal Fiscal N° 3378-1-2020. Además, presenta depósitos del 12 de setiembre de 2019 por $ 1,300.00 y $ 1,520.00 (folio 2073) para sustentar la Factura N° 1-154 de MAQUIMUNDO TRADING COMPANY S.A.C; depósitos del 19 de setiembre de 2019 por S/ 30,000.00 y del 03 de octubre de 2019 por S/ 9,000.00 (folio 2074) para la Factura N° 1-649 de TOTAL ORGÁNICOS DEL PERÚ S.A.C; y depósitos del 04 de octubre de 2019 por S/ 20,000.00 y S/ 10,000.00 (folio 2075) para Factura N° 1-672 de TOTAL ORGÁNICOS DEL PERÚ S.A.C.

Que por su parte, respecto del reparo por comprobantes de pago no proporcionados indica que no logró conseguir las facturas reparadas de los proveedores DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA RUBI S.A.C., FRUTOS DEL CAMPO DEL SUR S.A.C., INNOVA TECHNOLOGY CORPORATION S.A.C., FLOWISEG E.I.R.L., CIA. DE MAQUINARIAS & AUTOPARTES MAQUINSA S.A.C., GRUPO CENTRO MÉDICO E.I.R.L., por la muerte del contador anterior por lo que se encuentra en proceso de buscar a los proveedores para obtener copias legalizadas o autenticadas de dichos comprobantes.

Que respecto del reparo por comprobantes de pago que no cumplen los requisitos formales, el recurrente precisa que en la respuesta al Requerimiento N° 2122220000972 presentó el registro de activos fijos donde figura un kit de hormonax marca “Nova 2000” a petróleo para la producción de alimentos para el Programa Kaly Warma, y para su funcionamiento adquirió petróleo según Facturas N° 2-3419 y 3448 por S/ 23,350.00 y S/ 13,450.00 del proveedor FLOWISEG E.I.R.L; por ello, adjunta copia legalizada del folio N° 1 del Registro de Activos Fijos (folio 2076).

Que a su vez, sobre el reparo por acreditar la causalidad de las operaciones observadas, señala que en respuesta al Requerimiento N° 2122220000972 sustentó las Facturas N° 2-297 y 1-2493 de B & M PROMATSUR E.I.R.L. por compra de materiales para construcción de ambientes para funcionamiento de fábrica, cuyo terreno figura en el registro de activos fijos. Por otro lado, sobre las comisiones de venta

indica que sustentó la Factura N° E001-37 con Facturas N° E001-266, 267 y 269; la Factura N° E001-38 con Facturas N° E001-292 y 293; Factura N° E001-39 con Facturas N° E001-278, 279 y 283; Factura N° E001-41 con Facturas N° E001-350, 355 y 404; Factura N° E001-43 con Factura N° E001-432; Factura N° E001-44 con Facturas N° E001-573, 585, 603, 607 a 612; Factura N° E001-46 con Facturas N° E001-646, 648, 652, 653, 661, 665, 668, 679, 671 y 672; y Factura N° E001-48 con Facturas N° E001-681 a 683, 686, 689, 690, 697, 704 y 712; además, adjunta copias legalizadas del registro de costos donde figuran los bienes producidos y comercializados para sustentar el reparo (folios 2077 y 2078).

Que el recurrente también impugna las Resoluciones de Multa N° 2120020003847 a 2120020003851, precisando que las resoluciones N° 2120020003847 a 2120020003849 fueron giradas en base a los resultados contenidos en las resoluciones de determinación por lo que al ser vinculadas surten los mismos efectos; respecto de las Resoluciones de Multa N° 2120020003850 y 2120020003851, señala que el Requerimiento N° 2122220000496 y el Requerimiento N° 2122220000864 fueron cerrados los días 20 de junio y 07 de noviembre de 2022, respectivamente, ambos sin indicar la hora, siendo el mismo día que vencía el plazo para presentar los descargos por mesa de partes virtual, lo que vulnera el principio de debida motivación, conforme la Ley del Procedimiento Administrativo General, y el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT que dispone que los documentos presentados entre las 0:00 horas y las 23:59 horas de un día hábil, se consideran presentados el mismo día hábil, por lo que el cierre del referido requerimiento adolece de vicios de nulidad y en consecuencia es nula la resolución de multa.

Que, de los papeles de trabajo de fiscalización, se tiene que mediante la Carta de Presentación N° 220211155830-01-SUNAT y Requerimiento N° 2121220000026, notificadas con fecha 31 de marzo de 2022, se dio inicio al procedimiento de fiscalización parcial respecto del Impuesto General a las Ventas[2] de los periodos enero a diciembre de 2019[3], siendo que, como consecuencia del referido procedimiento, el área acotadora formuló los siguientes reparos e infracciones, en virtud de los cuales se emitieron las Resoluciones de Determinación N° 2120030004796 a 2120030004807, y las Resoluciones de Multa N° 2120020003847 a 2120020003851, que son objeto de impugnación:

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS PERIODOS FEBRERO, ABRIL A AGOSTO Y OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 - RESOLUCIONES DE DETERMINACION N° 2120030004797, 2120030004799 a 2120030004803, 2120030004805 a 2120030004807	**IMPORTE DEL REPARO S/**
1) Operaciones con comprobantes de pago que no poseen medios de pago de los periodos abril a julio y octubre a diciembre de 2019 según el Punto N° 01 del Anexo N° 01 y Anexo N° 01.1 del Requerimiento N° 2122220000972 y su resultado	56,269.30
2) Operaciones que no acreditó la utilización de medios de pago de los periodos agosto y octubre a diciembre de 2019 según el Punto N° 02 del Anexo N° 01 y Anexo N° 01.2 del Requerimiento N° 2122220000972 y su resultado	379,692.96
3) Operaciones con depósito de detracción efectuada fuera de plazo del periodo noviembre de 2019 según el Punto N° 03 del Anexo N° 01 y Anexo N° 01.3 del Requerimiento N° 2122220000972 y su resultado	9,184.12
4) Operaciones con comprobantes de pago no proporcionados; no sustentó el cumplimiento de los requisitos formales para ejercer el derecho al crédito fiscal del art. 19° de la Ley del IGV de los periodos mayo a julio de 2019 según el Punto N° 04 del Anexo N° 01 y Anexos N° 01.1 y 01.4 del Requerimiento N° 2122220000972 y su resultado	64,562.98
5) Operaciones con comprobantes de pago que no cumplen los requisitos del Reglamento de Comprobantes de Pago del periodo julio de 2019 según el Punto N° 05 del Anexo N° 01 y Anexo N° 01.5 del Requerimiento N° 2122220000972 y su resultado	5,613.55
6) Operaciones de comisiones de ventas que no acreditan la causalidad de los gastos para que sea costo o gasto de acuerdo con la Ley del IR y cumplir el requisito del inciso a) del artículo 18° de la Ley del IGV de los periodos febrero, mayo, julio y octubre de 2019 según el Punto N° 06 del Anexo N° 01 y Anexo N° 01.6 del Requerimiento N° 2122220000972 y su resultado	11,174.04
7) Operaciones con comprobantes de pago anotados de manera duplicada de los periodos febrero, mayo, julio y agosto de 2019 según el Punto N° 07 del Anexo N° 01 y Anexo N° 01.7 del Requerimiento N° 2122220000972 y su resultado	14,091.95
MULTAS POR LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 178° PERIODOS SETIEMBRE A NOVIEMBRE 2019 - RESOLUCIONES DE MULTA N° 2120020003847 a 2120020003849	**IMPORTE DE LAS INFRACCIONES S/**
Vinculadas con la determinación del IGV de los periodos setiembre a noviembre 2019	66,269.00

[2] En adelante, IGV
[3] Siendo el elemento del tributo a fiscalizar el crédito fiscal de adquisiciones y compras, y el aspecto contenido en dicho elemento, las operaciones de compras y adquisiciones.

MULTAS POR LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 177° PERIODOS ABRIL Y NOVIEMBRE 2022 - RESOLUCIONES DE MULTA N° 2120020003850 a 2120020003851	IMPORTE DE LAS INFRACCIONES S/
No proporcionar la información y/o documentación solicitada, según Requerimientos Nºs 2121220000026 y 2122220000496, y sus resultados	102,642.00

Que en relación al Impuesto General a las Ventas de los periodos enero, marzo y setiembre 2019, el área acotadora no formuló reparos al crédito fiscal emitiendo las Resoluciones de Determinación N° 2120030004796, 2120030004798 y 2120030004804, teniendo en cuenta las declaraciones juradas presentadas por el recurrente, así como la incidencia del reparo al crédito fiscal de los periodos acotados en el saldo a favor del periodo anterior de setiembre 2019.

Que estando a que el recurrente manifiesta su disconformidad con los reparos y las infracciones antes descritas, corresponde en esta instancia evaluar si su determinación se encuentra arreglada a ley, debiendo previamente analizar la nulidad invocada.

- **MEDIOS PROBATORIOS PRESENTADOS EN LA INSTANCIA DE RECLAMACIÓN**

Que mediante el recurso de reclamación presentado el 24 de julio de 2023, el recurrente proporcionó diversa información y/o documentación con la finalidad de desvirtuar los reparos.

Que en relación con el ofrecimiento y actuación de pruebas por parte del contribuyente en la presente instancia, el segundo párrafo del artículo 125° del Código Tributario establece que el plazo para ofrecer las pruebas y actuarlas será de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de reclamación y que el vencimiento de dicho plazo no requiere declaración expresa, no siendo necesario que la Administración Tributaria requiera la actuación de las pruebas ofrecidas por el deudor tributario.

Que de otro lado, el artículo 141° del Código Tributario establece que "No se admitirá como medio probatorio, bajo responsabilidad, el que habiendo sido requerido por la Administración Tributaria durante el proceso de verificación o fiscalización, no hubiera sido presentado y/o exhibido, salvo que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por su causa o acredite la cancelación del monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas actualizado a la fecha de pago, o presente carta fianza bancaria o financiera por dicho monto, actualizada hasta por nueve (9) meses o doce (12) meses tratándose de la reclamación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia, posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación. Lo señalado en este párrafo no es aplicable si no se ha determinado importe a pagar en el acto administrativo impugnado, supuesto en el cual, no corresponde exigir ni la cancelación del monto reclamado vinculado con las pruebas presentadas ni la presentación de carta fianza, ni que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por su causa".

Que, se verifica que la documentación presentada por el recurrente en la presente instancia es la siguiente:

ÍTEM	Documentación presentada en esta instancia	Presentado en Fiscalización	
		SI	NO
CON EL ESCRITO DE RECLAMACIÓN			
1	Estados de cuenta corriente del Banco de la Nación soles N.° 00-721-175537 de mayo y diciembre 2019		X
2	Voucher de pago del 09/08/2019 a Investments Good Pack SAC por US$ 4,002.00 legalizado por Notario Enrique A. Patiño Patiño	X	
3	Voucher de pago del 19/08/2019 a Investments Good Pack SAC por US$ 4,012.62 legalizado por Notario Enrique A. Patiño Patiño		X
4	Factura electrónica N° E001-41 y boleta de pago Form 1669 N° 0200010948 del 08/11/2019 por S/ 1,355.00	X	
5	Factura electrónica N° E001-42 y boleta de pago Form 1669 N° 0200010950 del 08/11/2019 por S/ 1,254.00	X	
6	Cheque emitido por la recurrente a favor de Ronald Ebenezer Sosa Aquise el 26/06/2019 por S/ 10,000.00	X	
7	Cheque emitido por la recurrente a favor de Ronald Ebenezer Sosa Aquise el 18/07/2019 por S/ 3,550.00	X	
8	Voucher de depósito del 05/11/2019 a Polarys Consultora y Construct por US$ 8,000.00	X	
9	Voucher de depósito del 14/10/2019 a Ronald Ebenezer Sosa Aquise por S/ 4,000.00	X	
10	Cuadro Excel con análisis que muestra la cancelación de comprobantes de pago de los periodos noviembre y diciembre 2019, información de los medios de pago de Corporación Granix E.I.R.L.	X	
11	Estado de cuenta corriente soles N° 011-228-000100092956-40 del Banco BBVA del recurrente diciembre 2019	X	
12	Estado de cuenta corriente soles N° 011-228-000100129582-41 del Banco BBVA de Corporación Granix EIRL diciembre 2019	X	
13	Cuatro constancias de pagos efectuados a proveedores por S/ 500,000.00 a Corporación Granix EIRL	X	

ÍTEM	Documentación presentada en esta instancia	Presentado en Fiscalización	
		SI	NO
14	Constancia de pagos efectuados a proveedores por S/ 200,000.00 a Corporación Granix EIRL	X	
15	Constancia de pagos efectuados a proveedores por S/ 201,326.09 a Corporación Granix EIRL	X	
16	Vouchers de depósito del 12/09/2019 a Maquimundo Trading Company SAC por US$ 1,300.00 y US$ 1,520.00 legalizados por Notario Enrique A. Patiño Patiño	X	
17	Factura N° 001-000649 del 24 de setiembre de 2019 de Total Orgánicos del Perú SAC y dos vouchers de pago por S/ 9,000.00 y la otra ilegible (el monto está escrito a mano) legalizado por Notario Enrique A. Patiño Patiño, anotada en el periodo octubre 2019.		X
18	Factura N° 001-000672 del 25 de octubre de 2019 de Total Orgánicos del Perú SAC y dos vouchers de pago por S/ 10,000.00 y S/ 20,004.00 (parcialmente ilegible) legalizado por Notario Enrique A. Patiño Patiño, anotada en el periodo octubre 2019.		X
19	Copia legalizada del folio N° 1 de la apertura del Registro de Activos Fijos N° 01 legalizado por Notario Enrique A. Patiño Patiño		X
20	Registro de Costos – Estado de Costo de Producción Valorizado Anual periodo 2019 legalizado por Notario Enrique A. Patiño Patiño		X

Que en el caso de autos, el recurso de reclamación fue interpuesto con fecha 24 de julio de 2023, por lo que los medios probatorios presentados se encuentran dentro del plazo probatorio establecido en el citado código cuyo término vencía el 05 de setiembre de 2023.

Que en relación a la aplicación del artículo 141° del Código Tributario, se tiene que los medios probatorios presentados se encuentran referidos a los reparos formulados al crédito fiscal de los periodos acotados, documentación que no fue presentada durante el procedimiento de fiscalización a pesar de haber sido solicitada válida y reiteradamente en los Requerimientos Nº 2122220000864, Nº 2122220000903 y Nº 2122220000972, por lo que sólo en el caso de las Resoluciones de Determinación Nº 2120030004797, 2120030004799, 2120030004803 y 2120030004807, emitidas por el Impuesto General a las Ventas de los periodos **febrero, abril a agosto y diciembre de 2019**, se tiene saldo a favor del contribuyente, por lo que sólo procede admitir a trámite los medios probatorios presentados en esta instancia vinculados a los referidos periodos a que se refieren los ítems 1, 3, 19 y 20, no así respecto de los períodos **octubre y noviembre 2019**, detalladas en los ítems 17 y 18, cuyas resoluciones de determinación tienen deuda tributaria pendiente de pago en tanto que el recurrente no ha acreditado su cancelación a la fecha y tampoco ha probado que la omisión no se generó por su causa.

Que finalmente, en el caso de los medios probatorios presentados en esta instancia y que también fueron presentados en el procedimiento de fiscalización, detallados en los ítems 2 y 4 a 16 serán merituados junto con toda la documentación presentada en dicha etapa a fin de evaluar la pertinencia de los reparos.

- **DE LA NULIDAD DEDUCIDA**

Que el recurrente deduce la nulidad del procedimiento de fiscalización por cuanto considera que se vulneró su derecho de defensa y el debido procedimiento al considerar que i) las notificaciones de los actos del procedimiento de fiscalización no tienen validez al haberse notificado de forma electrónica, sin haberse emitido mensaje de alerta informativa a su correo electrónico ni a su teléfono celular registrados en la ficha RUC, y sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley N° 31736; así como ii) que las resoluciones impugnadas y los actos posteriores al Requerimiento N° 2122220000496 no se encuentran debidamente motivados al haberse cerrado el mismo día de la fecha de vencimiento indicado en su respectivo requerimiento.

Que al respecto, el numeral 2 del artículo 109° del Texto Único Ordenado del Código Tributario[4] señala que los actos de la Administración Tributaria son nulos cuando son dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, o que sean contrarios a la ley o norma con rango inferior.

Que considerando que, de conformidad con el citado artículo del Código Tributario, la violación del principio del debido procedimiento acarrea la nulidad del acto administrativo así emitido, esta instancia procederá a verificar si en los actos emitidos por la Administración Tributaria en la etapa de fiscalización, así como en la emisión de las resoluciones de determinación bajo análisis, se observó este principio.

[4] Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. En adelante, el Código Tributario.

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

Que cabe precisar que, el artículo 103° del citado Código Tributario, establece que los actos de la Administración Tributaria serán motivados y constarán en los respectivos instrumentos o documentos.

Que al respecto, el numeral 1.2 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General [5], señala que el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente, entre otros, en el principio del debido procedimiento, según el cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, que comprenden, entre otros, el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y a producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Que conforme con el artículo 3° de la misma ley, el objeto o contenido y la motivación constituye uno de los requisitos de validez del acto administrativo, e implica que debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Que en efecto, la institución del debido procedimiento se entiende como una adaptación natural del debido proceso[6] y se concibe entonces como un conjunto de derechos del administrado frente a la Administración, que garantiza que las actuaciones de ésta se encuentren debidamente fundamentadas y encuadren dentro de procedimientos debidamente regulados.

Que ahora bien, el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia, como las Resoluciones N° 05375-2-2003 del 19 de setiembre de 2003 y N° 05694-2-2006 del 20 de octubre de 2006, ha centrado el análisis correspondiente al debido procedimiento a examinar si durante la etapa de fiscalización se respetaron los derechos del contribuyente a ser oído o a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Que de lo expuesto, se desprende que la institución del debido procedimiento administrativo se entiende como una adaptación natural del debido proceso y se concibe entonces como un conjunto de derechos del administrado frente a la Administración, que le garanticen que las actuaciones de ésta se encuentren debidamente fundamentadas y encuadren dentro de procedimientos debidamente regulados[7].

Que de conformidad con el inciso b) del artículo 104° del Código Tributario, y normas modificatorias, dispone que la notificación de los actos administrativos se realizará, entre otras formas, por medio de sistemas de comunicación electrónicos, siempre que se pueda confirmar la entrega por la misma vía, es así que tratándose de correo electrónico u otro medio electrónico aprobado por la SUNAT que permita la transmisión o puesta a disposición de un mensaje de datos o documento, la notificación se considerará efectuada el día hábil siguiente a la fecha del depósito del mensaje de datos o documento; sin embargo, esta última disposición estuvo vigente hasta el 01 de marzo de 2023, fecha en la cual entró en vigor el Segundo párrafo modificado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1523, que modifica estableciendo que, la notificación se considera efectuada en la fecha del depósito del mensaje de datos o documento.

[5] Aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante LPAG, norma aplicable supletoriamente de conformidad con lo dispuesto en la Norma IX del Título Preliminar del referido Código Tributario, en la que se señala que en lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho.

[6] En relación al contenido de este derecho, el Tribunal Constitucional ha señalado que "el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -sancionatorio como en el caso de autos - o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal". Según las Sentencias recaídas en los expedientes N.° 1661-2003-AA/TC de fecha 11 de agosto del 2003, 2658-2002-AA/TC de fecha 9 de enero del 2003 y 2721-2003-AA/TC de fecha 3 de noviembre del 2003 citadas por Cesar GAMBA VALEGA en "El Derecho Fundamental a un Debido Procedimiento Administrativo en el Ámbito Tributario". En: Análisis Tributario Vol. XVII N.° 195, abril 2004. Pág. 17-20.

[7] Según lo expresado por el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el expediente N° 2721-2003-AA/TC, el Debido Proceso se concibe *"(…) como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir, que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo… o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso".*

Que al respecto, el inciso d) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT, define al "buzón electrónico" como la sección ubicada dentro de SUNAT Operaciones en Línea, y asignada al deudor tributario, donde se depositan las copias de los documentos en los cuales constan los actos administrativos que son materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo, mientras que el inciso e) define a las "Notificaciones Sol" como el medio electrónico mediante el cual la SUNAT depositará copia de los documentos en los cuales constan los actos administrativos, en el buzón electrónico asignado al deudor tributario en SUNAT Operaciones en Línea

Que por su parte, el artículo 4° de la citada resolución establece que para efecto de realizar la notificación a través de Notificaciones SOL, la SUNAT depositará copia del documento en el cual consta el acto administrativo en un archivo de Formato de Documento Portátil (PDF) en el buzón electrónico asignado al deudor tributario, registrando en sus sistemas informáticos la fecha del depósito; mientras que el artículo 10° de la citada resolución indica que la constancia de notificación efectuada a través de Notificaciones SOL y que acredita el depósito de la copia del documento en el cual consta el acto administrativo, podrá ser impresa por el deudor tributario seleccionando la opción correspondiente dentro de SUNAT Operaciones en Línea.

Que finalmente, el artículo 6° de la mencionada resolución, modificada por Resolución de Superintendencia N° 154-2020/SUNAT, establece que el administrado deberá consultar periódicamente su buzón electrónico para tomar conocimiento de aquello que se deposite a través de Notificaciones SOL.

Que ahora bien, el artículo 1° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT[8], establece que el procedimiento de fiscalización se inicia en la fecha en que surte efectos la notificación al sujeto fiscalizado de la Carta que presenta al Agente Fiscalizador y el primer Requerimiento. De notificarse los referidos documentos en fechas distintas, el procedimiento se considerará iniciado en la fecha en que surte efectos la notificación del último documento.

Que el artículo 2° del referido reglamento señala que durante el procedimiento de fiscalización de la SUNAT, que establece los datos mínimos que deben contener los documentos que se emitirá, entre otros, Cartas, Requerimientos, Resultados del Requerimiento y Actas; y que, los citados documentos deberán contener como datos mínimos: número del documento, fecha, objeto o contenido del documento, la firma y nombre del trabajador de la SUNAT competente, entre otros.

Que el artículo 3° del citado reglamento señala que las Cartas podrán ser utilizadas por la Administración para comunicar aspectos tales como el inicio del procedimiento de fiscalización, la ampliación del procedimiento de fiscalización, entre otros; precisando en el inciso e) que la Carta podrá ser utilizada para comunicar cualquier otra información que deba notificarse al sujeto fiscalizado durante el Procedimiento de Fiscalización siempre que no deba estar contenida en los documentos regulados en los artículos 4°, 5° y 6° del reglamento.

Que el artículo 4° del referido Reglamento dispone que mediante el requerimiento se solicita al Sujeto Fiscalizado, la exhibición y/o presentación de informes, análisis, libros de actas, registros y libros contables y demás documentos y/o información, relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias y que también, será utilizado para: a) Solicitar la sustentación legal y/o documentaria respecto de las observaciones e infracciones imputadas durante el transcurso del Procedimiento de Fiscalización; o, b) Comunicar, de ser el caso, las conclusiones del Procedimiento de Fiscalización indicando las observaciones formuladas e infracciones detectadas en éste, según el artículo 75° del Código Tributario.

Que asimismo, establece que el requerimiento debe indicar: i) El lugar y la fecha en que el Sujeto Fiscalizado debe cumplir con dicha obligación; ii) Tratándose del Procedimiento de Fiscalización Parcial, los aspectos a fiscalizar; iii) Tratándose del requerimiento de la ampliación de la fiscalización parcial, la información y/o documentación nueva que deberá exhibir y/o presentar el Sujeto Fiscalizado; y iv) Tratándose del primer requerimiento de la fiscalización definitiva producto de la ampliación de un Procedimiento de Fiscalización Parcial a uno definitivo, la información y/o documentación nueva que deberá exhibir y/o presentar el Sujeto Fiscalizado.

[8] Aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 085-2007-EF y normas modificatorias. En adelante, el Reglamento de Fiscalización.

Que el artículo 6° del mismo Reglamento señala que el resultado del requerimiento es el documento mediante el cual se comunica al sujeto fiscalizado el cumplimiento o incumplimiento de lo solicitado en el requerimiento; también puede utilizarse para notificarle los resultados de la evaluación efectuada a los descargos que hubiera presentado respecto de las observaciones formuladas e infracciones imputadas durante el transcurso del procedimiento de fiscalización.

Que de igual manera, el artículo 8° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, establece que el Requerimiento es cerrado cuando el Agente Fiscalizador elabora el resultado del mismo, conforme a lo siguiente: a) Tratándose del primer Requerimiento, el cierre se efectuará en la fecha consignada en dicho Requerimiento para cumplir con la exhibición y/o presentación. De haber una prórroga, el cierre del Requerimiento se efectuará en la nueva fecha otorgada. Si el Sujeto Fiscalizado no exhibe y/o no presenta la totalidad de lo requerido, se podrá reiterar la exhibición y/o presentación mediante un nuevo Requerimiento. (…) b) En los demás Requerimientos, se procederá al cierre vencido el plazo consignado en el Requerimiento o, la nueva fecha otorgada en caso de una prórroga; y, culminada la evaluación de los descargos del Sujeto Fiscalizado a las observaciones imputadas en el Requerimiento. De no exhibirse y/o no presentarse la totalidad de lo requerido en la fecha en que el Sujeto Fiscalizado debe cumplir con lo solicitado se procederá, en dicha fecha, a efectuar el cierre del Requerimiento.

Que en el caso analizado, de la verificación de los papeles de trabajo, se tiene que el área acotadora realizó la notificación de la Orden de fiscalización, Carta de presentación y Cartas, Requerimientos y sus Resultados mediante depósito en el buzón electrónico del recurrente a través del sistema de Operaciones en Línea (SOL), de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 104° del Código Tributario y según se aprecia en el siguiente detalle:

N.°	Documento	Número de Documento	Fecha de Depósito Buzón SOL	Fecha de Notificación	Fecha de lectura
1	Carta	220211155830-01	30/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
2	Requerimiento	2121220000026	30/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
3	Resultado del Requerimiento	2121220000026	21/04/2022	22/04/2022	25/04/2022
4	Requerimiento	2122220000496	10/06/2022	13/06/2022	14/06/2022
5	Resultado del Requerimiento	2122220000496	20/06/2022	21/06/2022	22/06/2022
6	Carta	000383-2022	01/07/2022	04/07/2022	04/07/2022
7	Carta	220211155830-02	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022
8	Requerimiento	2122220000864	26/10/2022	27/10/2022	11/11/2022
9	Resultado del Requerimiento	2122220000864	08/11/2022	09/11/2022	13/11/2022
10	Requerimiento	2122220000903	09/11/2022	10/11/2022	13/11/2022
11	Carta	000944-2022	16/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
12	Resultado del Requerimiento	2122220000903	24/11/2022	25/11/2022	24/11/2022
13	Requerimiento	2122220000972	29/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
14	Resultado del Requerimiento	2122220000972	08/06/2023	08/06/2023	15/06/2023

Que de este modo, se tiene que el área acotadora actuó conforme a las normas invocadas al notificar electrónicamente, esto es, al depositar las cartas, requerimientos y sus resultados en el buzón electrónico del recurrente, hecho no negado y más bien reconocido por este último en su escrito de reclamación, buzón que debía consultar periódicamente.

Que como se verifica, no es necesario que el contribuyente opte a afiliarse a notificaciones SOL, sino que la Administración Tributaria notifica de esta manera legalmente permitida, por lo que las notificaciones efectuadas a su buzón electrónico resultan ser válidas, siendo responsabilidad del recurrente el acceder a él a fin de tener conocimiento de los actos administrativos notificados por la Administración.

Que en relación a lo alegado por el recurrente respecto del mensaje de alerta informativa a su correo electrónico, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 7112-2-2023 que constituye precedente de observancia obligatoria, establece que la notificación a que se refiere el artículo 2º de la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT, modificada por la Resolución de Superintendencia Nº 0154-2020/SUNAT, que regula la notificación de los actos administrativos por medio electrónico mediante el Sistema de “Notificaciones SOL”, se acredita con la sola Constancia de Notificación – “Notificación SOL”,

que señala que se registró en los sistemas informáticos de aquella el depósito correspondiente en el buzón electrónico asignado al administrado.

Que como es de verse no es un requisito de validez para la notificación de los actos administrativos el uso de los mensajes de alerta referidos a la llegada de la notificación, siendo que el contribuyente en el procedimiento de fiscalización tomó conocimiento las notificaciones efectuadas, tal es así que respondió los requerimientos que le fueron notificados presentando la documentación y sustento que consideró pertinente, por lo que tuvo expedito su derecho de defensa, el cual ejerció a efecto de atender los requerimientos.

Que respecto a lo alegado por el contribuyente en el sentido que mediante la Ley N° 31736 se reguló la notificación administrativa mediante casilla electrónica, cabe precisar que la Ley N° 31736 publicada en el Diario Oficial EL Peruano el 05 de mayo de 2023, se encuentra vigente desde el 06 de mayo de 2023, es decir, en fecha posterior a las notificaciones realizadas por esta Administración con excepción del Resultado del Requerimiento N° 2122220000972, por lo que no resulta aplicable al caso, siendo además que las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria se ajustan a lo dispuesto por el Código Tributario, norma especial en relación a lo referido a la notificación electrónica.

Que sobre el particular, la Norma IX[9] del Título Preliminar del Código Tributario establece que se podrá aplicar de forma supletoria normas distintas siempre que no se opongan; en efecto, la notificación electrónica de actos de la Administración se encuentra regulada en el artículo 104° del Código Tributario, Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT y normas modificatorias, entre otros; en tal sentido, ha quedado constatado en autos que las notificaciones se realizaron al buzón electrónico conforme al procedimiento previsto, habiéndose otorgado el plazo correspondiente para que presente lo requerido por el área acotadora, sin que se evidencie la indefensión que señala, por lo que lo alegado en sentido contrario carece de sustento.

Que respecto a lo alegado por el recurrente sobre los vicios de nulidad en los Requerimientos N° 2122220000496 y N° 2122220000864 debido a que el área acotadora realizó su cierre en la fecha de vencimiento de plazo otorgado indicado en los respectivos requerimientos; al respecto, el literal b) del artículo 8° del citado reglamento establece que procede el cierre del requerimiento en dos oportunidades: la primera, si ha presentado respuesta, el cierre se efectúa culminada la evaluación de los descargos; y la otra, si no ha presentado respuesta, el cierra será en la fecha del plazo de vencimiento consignada en dicho requerimiento.

Que en tal sentido, carece de sustento la nulidad del Requerimiento N° 2122220000496 por cuanto de su revisión se aprecia que si bien el referido requerimiento fue cerrado el 20 de junio de 2022, fecha de vencimiento del plazo para presentar la información solicitada; sin embargo, el área acotadora notificó el 04 de julio de 2022 la Carta N° 000383-2022-SUNAT/7F0920 que comunica al recurrente que en su oportunidad no se evaluó su descargo ingresado por mesa de partes virtual con Expediente N° 000-URD999-2022-646347 de fecha 20 de junio de 2022 a las 19:43 horas[10], motivo por el cual se realizó su evaluación en el Resultado complementario de Requerimiento N° 2122220000496 adjunto a la referida carta. En consecuencia, se observa que si bien en un primer momento se cerró el referido requerimiento, luego el área acotadora lo subsanó con un requerimiento complementario en el cual realizó la evaluación de sus descargos; por lo que se evidencia que se encuentra debidamente motivado y fundamentado, lo cual permitió al recurrente ejercer debidamente su derecho de defensa.

Que de igual forma, respecto del Requerimiento N° 2122220000864 se verifica que el recurrente no presentó escrito de respuesta o descargo alguno, por lo que correspondía realizarse el cierre de este en la fecha del plazo de vencimiento consignada en dicho requerimiento, lo que se encuentra arreglado a ley;

9 En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho.

10 Mediante la Resolución de Superintendencia N° 000058-2022/SUNAT que entró en vigencia el 06 de abril de 2022 se modificó el art. 2° de la Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT el cual extiende el horario de presentación de documentos a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV) de SUNAT. Al respecto, cuando se creó la MPV se establecía expresamente que los documentos presentados entre las 00:00 horas y las 16:30 horas de un día hábil, se consideraban presentados el mismo día hábil, mientras que los documentos presentados después de las 16:30 horas hasta las 23:59 se consideraban presentados el día hábil siguiente.

por lo que carece de sustento lo alegado por el recurrente.

Que en ese sentido, queda acreditado que la vulneración y/o nulidades alegadas por el recurrente carecen de sustento, por lo que corresponde desestimar las pretensiones formuladas, y proceder a analizar el fondo de los reparos formulados a fin de verificar si se efectuaron con arreglo a ley.

- **RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Nº 2120030004796 A 2120030004807 – IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS – PERIODOS ENERO A DICIEMBRE 2019**

  - **Reparos al crédito fiscal del IGV por no sustentar la utilización de medios de pago según el artículo 5° de la Ley N° 28194 (S/ 56,269.30) (S/ 379,692.96)**

Que conforme se advierte en el Anexo N° 1.1 de la resolución de determinación bajo análisis y los puntos N° 01 y 02 del Anexo N° 01 del Resultado del Requerimiento N° 2122220000972, el área acotadora reparó el crédito fiscal sustentado en las facturas detalladas en el Anexo N° 01.1 del referido resultado del requerimiento de los periodos abril a julio y octubre a diciembre 2019, por el importe de S/ 56,269.30; y las facturas detalladas en el Anexo N° 01.2 del referido resultado de los periodos agosto, octubre a diciembre 2019, por el importe de S/ 379,692.96; al no haber acreditado la utilización de medios de pago de conformidad con los artículos 3, 4, 5 y 8 de la Ley N° 28194.

Que al respecto, el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía[11], establece que las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea superior al monto a que se refiere el artículo 4° se deberán pagar utilizando los Medios de Pago a que se refiere el artículo 5°, aun cuando se cancelen mediante pagos parciales menores a dichos montos; el artículo 4° de la mencionada norma señala el monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago es de tres mil quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos (US$ 1,000) – monto vigente para el ejercicio fiscalizado.

Que por su parte, el artículo 5° de dicha norma establece cuales son los medios de pago, entre ellos: depósitos en cuenta, giros, transferencias de fondos, órdenes de pago, cheques.

Que el artículo 8° de la citada norma dispone que, para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios.

Que mediante los puntos N° 01 y 02 del Anexo N° 01 del Requerimiento N° 2122220000972 el área acotadora solicitó al recurrente que acredite la cancelación de los comprobantes de pago observados en los Anexos N° 01.1 y N° 01.2 adjuntos, a fin de que proporcione copias escaneadas en formato PDF legibles de los medios de pago.

Que en respuesta a lo solicitado el recurrente presentó sus descargos mediante escritos electrónicos con Expedientes N° 000-URD999-2022-1309080 (folios 1593 a 1693) y N° 000-URD999-2022-1309113 (folios 1490 a 1591) de fecha 12 de diciembre de 2022 presentando diversa documentación, siendo que conforme se aprecia de los resultados del citado requerimiento el área acotadora dejó constancia que el recurrente sustentó parcialmente las operaciones acotadas, por lo que mantuvo el reparo por las siguientes operaciones detalladas en los Anexos N° 01.1 y 01.2 al referido resultado (folios 1723 a 1728):

[11] Aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 150-2007-EF y normas modificatorias. En adelante, Ley de Bancarización.

Cuadro Resumen Anexo N° 01.1

PERIODO	FECHA DE EMISION	TIPO CDP	SERIE CDP	NRO CDP	RUC	PROVEEDOR	IMPORTE TOTAL S/	MONTO SUSTENTADO	MONTO NO SUSTENTADO	CREDITO FISCAL REPARADO
20190400	04/02/2019	01	F001	173	20601034426	NUTRI FACT S.A.C.	109,704.00	107,694.08	2,009.92	306.60
20191000	10/07/2019	01	F001	670	20601034426	NUTRI FACT S.A.C.	14,040.01	-	14,040.01	2,141.70
20191200	30/09/2019	01	F001	647	20601034426	NUTRI FACT S.A.C.	216,867.85	114,394.00	102,473.85	15,631.60
20191000	26/09/2029	01	F001	946	20448662854	CONSORCIO D.R. E.I.R.L.	3,820.00	-	3,820.00	582.71
20190600	04/05/2019	01	FE01	3110	20502510470	EMP. DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.	148,400.00	-	148,400.00	22,637.29
20190700	07/01/2019	01	F001	2409	20518592786	ENVOLTURAS PERU S.A.C.	7,529.23	-	7,529.23	1,148.53
20190700	28/06/2019	01	F001	328	20523324609	IMPORTACIONES CHIQUITOS S.A.C.	35,175.00	-	35,175.00	5,365.68
20190400	04/01/2019	01	F110	1124	20406293271	INDUSTRIAS ALIMENTARIA NEGOLATINA S.C.R.L.	9,929.70	-	9,929.70	1,514.70
20190500	21/05/2019	01	E001	1543	20516766027	INVESTMENTS GOOD PACK S.A.C.	10,613.75	-	10,613.75	1,619.05
20190500	21/05/2019	01	E001	1542	20516766027	INVESTMENTS GOOD PACK S.A.C.	19,403.73	-	19,403.73	2,959.89
20191100	11/08/2019	01	E001	41	20600290011	POLARYS CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R.L.	13,550.00	1,355.00	12,195.00	1,860.25
20191100	11/08/2019	01	E001	42	20600290011	POLARYS CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R.L.	12,540.30	9,254.00	3,286.30	501.30
TOTALES							**601,573.57**	**232,697.08**	**368,876.49**	**56,269.30**

Cuadro Resumen Anexo N° 01.2

PERIODO	SERIE CDP	NRO CDP	RUC	PROVEEDOR	IMPORTE TOTAL S/	MONTO SUSTENTADO	MONTO NO SUSTENTADO	CREDITO FISCAL REPARADO
20191100	0001	326	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	18,475.59	-	18,475.59	2,818.31
20191200	0001	390	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	73,560.00	-	73,560.00	11,221.02
20191200	0001	392	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	181,440.00	-	181,440.00	27,677.29
20191200	0001	395	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	191,000.00	-	191,000.00	29,135.59
20191100	0001	331	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	20,774.85	-	20,774.85	3,169.04
20191100	0001	336	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	33,225.15	-	33,225.15	5,068.24
20191200	0001	396	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	236,250.00	-	236,250.00	36,038.14
20191200	0001	399	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	246,602.07	-	246,602.07	37,617.26
20191100	0001	336	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	17,147.93	-	17,147.93	2,615.79
20191200	0001	382	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	71,853.60	-	71,853.60	10,960.72
20191200	0001	384	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	81,492.46	-	81,492.46	12,431.05
20191100	0001	336	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	11,023.72	-	11,023.72	1,681.58
20191200	0001	380	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	12,676.00	-	12,676.00	1,993.63
20191200	0001	407	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	22,954.22	-	22,954.22	3,501.49
20191200	0001	402	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	252,350.00	-	252,350.00	38,494.07
20191200	0001	403	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	202,650.00	-	202,650.00	30,912.71
20191200	0001	407	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	45,000.00	-	45,000.00	6,864.41
20191200	0001	409	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	176,800.00	-	176,800.00	26,969.49
20191200	0001	410	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	99,762.07	-	99,762.07	15,217.94
20191200	0001	413	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	126,000.00	-	126,000.00	19,220.34
20191200	0001	407	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	97,437.93	-	97,437.93	14,863.41
20191100	0001	352	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	3,080.67	-	3,080.67	469.93
20191200	0001	422	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	13,559.01	-	13,559.01	2,068.32
20191200	0001	424	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	47,850.00	-	47,850.00	7,299.15
20191200	0001	426	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	112,880.00	-	112,880.00	17,218.98

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

PERIODO	SERIE CDP	NRO CDP	RUC	PROVEEDOR	IMPORTE TOTAL S/	MONTO SUSTENTADO	MONTO NO SUSTENTADO	CREDITO FISCAL REPARADO
20191200	0001	428	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	22,630.32	-	22,630.32	3,452.08
20191200	0001	407	20447969531	CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L.	1,326.09	-	1,326.09	202.28
20190800	0001	154	20602692443	MAQUIMUNDO TRADING COMPANY S.A.C.	9,600.00	753.37	8,846.63	1,349.49
20191000	0001	649	20565516460	TOTAL ORGANICOS DEL PERU S.A.C.	39,000.00	-	39,000.00	5,949.15
20191000	0001	672	20565516460	TOTAL ORGANICOS DEL PERU S.A.C.	21,450.00	-	21,450.00	3,272.03
				TOTAL				379,692.96

Que en relación a la copia del estado de cuenta corriente del Banco de la Nación soles N.° 00-721-175537 de mayo y diciembre 2019 del contribuyente de los meses de mayo y diciembre 2019 (folios 2054 a 2056), adjuntado en la presente instancia, para acreditar las Facturas N° F001-647 y F001-670 del proveedor NUTRI FACT S.A.C.; y Factura N° FE01-3110 del proveedor EMP. DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.; se tiene que estos sólo evidencian transferencias bancarias y/o depósitos en cuentas de terceros, mas no son considerados medios de pago, según lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N.° 28194, por lo que no acredita la utilización de medios de pago.

Que en cuanto a los dos (02) vouchers de depósito en la cuenta bancaria del proveedor INVESTMENTS GOOD PACK S.A.C. por los importes de $ 4,012.62 (adjuntado en la presente instancia) y $ 4,002.00 de fechas 13 y 20 de agosto de 2019 (folio 2057) los cuales según el recurrente se encuentran relacionados a las Facturas N° E001-1542 y E001-1543; se verifica en los referidos vouchers de cancelación se aprecia en el rubro “Letra/Factura” que consignan: 559 y 558; no obstante, según lo señalado por el recurrente en su escrito de respuesta al Requerimiento N° 2122220000972 que acreditó el uso de medios de pago de las Facturas N° E001-1542 y E001-1543 con las copias de dos Letras de Cambio N° DOL-560-19 por $ 3,998.26 y N° DOL-561-19 por $ 3,998.25, giradas al contribuyente a pagar a la orden del proveedor INVESTMENTS GOOD PACK S.A.C.; por consiguiente, se observa que las referidas facturas fueron canceladas con las Letras 560 y 561, mas no con las Letras 558 y 559, por lo que los vouchers presentados no corresponden al pago de las facturas observadas.

Que además, para acreditar las Facturas N° E001-41 y E001-42 del proveedor POLARYS CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R.L. se aprecia que el recurrente presentó los mismos documentos que proporcionó al agente fiscalizador sustentando parcialmente el uso de medios de pago; ello, debido a que los Cheques del Banco de la Nación, sin la cláusula NO NEGOCIABLE u otro similar, por los importes de S/ 10,000.00 del 26 de junio de 2019 y S/ 3,550.00 del 18 de julio de 2019 (folios 2059 y 2060), respectivamente, fueron emitidos a la orden de RONALD EBENEZER SOSA AQUISE, en tanto que el Voucher de depósito corresponde a la cuenta de SOSA AQUISE RONALD EBENEZER por el importe de S/ 4,000.00 del 14 de octubre de 2019 (folio 2062), por lo que corresponden a un proveedor distinto; por lo que no han sido considerados como sustento para las facturas observadas.

Que finalmente, respecto de la Factura N° F001-946 de CONSORCIO D.R. E.I.R.L., Factura N° F001-2409 de ENVOLTURAS PERU S.A.C., Factura N° F001-328 de IMPORTACIONES CHIQUITOS S.A.C., y Factura N° F110-1124 de INDUSTRIAS ALIMENTARIA NEGOLATINA S.C.R.L. se aprecia que no presentó medios de pago alguno que acredite el uso del crédito fiscal de tales comprobantes de pago.

Que por otro lado, el recurrente presentó el Cuadro N° 01 donde se muestran las facturas agrupadas y canceladas con transferencias de cuenta de su empresa a la cuenta del proveedor (folios 2063 y 2064) en el cual indica como medio de pago transferencias de fondos y depósitos en cuenta por los periodos noviembre y diciembre; sin embargo, no adjuntó los medios de pago ni documentación que acompañe a dichos medios de pago, por lo que no logra subsanar el reparo.

Que, en relación a los documentos denominados “Constancias de pagos efectuados a proveedores” (folios 1538 a 1551 y 1641 a 1654), Estados de cuenta corriente del Banco BBVA del mes de diciembre 2019 del contribuyente (folios 2065 y 2066), Estado de Cuenta del Banco Interamericano de Finanzas - BIF del proveedor Corporación Granix E.I.R.L. (folios 1575 a 1580 y 1678 a 1683); estos no son considerados

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

medios de pago, según lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 28194, por lo que no subsanan el presente reparo.

Que respecto de los depósitos del 12 de setiembre de 2019 por $ 1,300.00 y $ 1,520.00 de la Factura N° 1-154, se aprecia que en los medios probatorios proporcionados en el procedimiento de fiscalización (folios 1558 y 1559) que el voucher por $ 1,300.00 se encuentra adjunto a dos vouchers por $ 320.00 y $ 600.00 habiéndose suscrito que dicho pago se vinculan con la Factura 0001-151 (-) Factura 0001-153; de igual manera, el voucher por $ 1,520.00 se encuentra adjunto a tres vouchers por $ 3,000.00, $ 2,260.00 y $ 3,200.00 consignándose que dicho pago se vincula con la Factura 0001-151; en consecuencia, se observan inconsistencias entre la información proporcionada por el recurrente en la etapa de fiscalización con la brindada en su recurso de reclamación debido a que está duplicando el uso de los vouchers para distintos comprobantes, y al no adjuntar documentación que acompañe a dichos medios de pago, no logra subsanar el reparo.

Que respecto de los depósitos del 19 de setiembre de 2019 por S/ 30,000.00 y del 03 de octubre de 2019 por S/ 9,000.00 de la Factura N° 001-000649 (folio 2074), se aprecia que el primer voucher es ilegible y se observa un monto que se encuentra llenado a mano, lo que le resta de fehaciencia a dicho documento; y sobre el voucher por S/ 9,000.00 se observa que la referida factura fue anotada en el periodo octubre 2019, no obstante, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 141° del Código Tributario no corresponde evaluar dicha prueba; por tanto, se mantiene el reparo al crédito fiscal de dicha operación.

Que respecto de los depósitos del 04 de octubre de 2019 por S/ 20,000.00 y S/ 10,000.00 de la Factura N° 001-000672 (folio 2075), se aprecia que el primer voucher es ilegible y no se puede observar los datos que contiene el documento, por lo que no puede ser evaluado; y sobre el voucher por S/ 10,000.00 se observa que la referida factura es del periodo octubre 2019 no obstante, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 141° del Código Tributario no corresponde evaluar dicha prueba; por tanto, se mantiene el reparo al crédito fiscal de dicha operación.

Que en tal sentido, se verifica en esta instancia que el recurrente no ha utilizado medios de pago para el pago de las operaciones observadas, por lo que en aplicación del artículo 8° de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía citado, la recurrente no tiene derecho a deducir el crédito fiscal.

Que en base a los hechos y a las normas legales citadas, se concluye en esta instancia que, al no haber acreditado el uso de medios de pago, corresponde mantener los reparos al crédito fiscal de los periodos abril a julio y octubre a diciembre 2019 por la suma total de S/ 56,269.30, y de los periodos agosto, octubre a diciembre 2019, por el importe total de S/ 379,692.96, el cual resulta conforme a ley.

- **Reparo al crédito fiscal del IGV por operaciones con depósitos de detracción fuera de plazo (S/ 9,184.12)**

Que según el Anexo N° 1.1 a las resoluciones de determinación impugnadas y el Punto N° 03 del Anexo N° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972, el área acotadora observó que la Factura N° 0001-000338 emitida por el proveedor CORPORACION GRANIX E.I.R.L. con RUC 20447969531 por concepto de compra de “Azúcar”, anotada en el periodo noviembre 2019, al haberse efectuado el depósito de la detracción con posterioridad al plazo dispuesto en la norma, por lo que reparó el crédito fiscal del periodo noviembre 2019 por la suma de S/ 9,184.12, tal como se aprecia a continuación:

PERIODO DE ANOTACION	FECHA DE EMISION	TIPO CDP	SERIE CDP	NUMERO CDP	RUC	APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	VALOR DE VENTA S/	IGV 18% S/	IMPORTE TOTAL S/	N.° CONSTANCIA DETRACCIÓN	TIPO OPER.	TIPO BIEN O SERVICIO	TASA %	MONTO DETRACCION S/	FECHA DEPÓSITO DETRACCIÓN	PERIODO A DIFERIR CREDITO FISCAL	CREDITO FISCAL REPARADO
20191100	16/11/2019	01	0001	338	20447969531	Corporacion Granix E.I.R.L	51,022.88	9,184.12	60,207.00	111932800	01	001-AZUCAR	10%	6,021.00	07/02/2020	2020/02	9,184.12
																TOTAL	9,184.12

Que al respecto, el artículo 13° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 940 que crea el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central[12], dispone que la SUNAT designará los sectores económicos, los bienes, servicios y contratos de construcción a los que resultará de aplicación el Sistema, así como el porcentaje o valor fijo aplicable a cada uno de ellos.

Que a su vez, el numeral 2.1 del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT señala que tratándose de los bienes señalados en el Anexo 1, se establece que operaciones se encuentran sujetas al Sistema; al respecto, el Anexo 1[13] establece como bienes sujetos al sistema al azúcar indicando como porcentaje de detracción el 10%.

N°	Definición	Descripción	Porcentaje
1	Azúcar y melaza de caña	Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 1701.13.00.00, 1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 1701.99.90.00 y 1703.10.00.00	10%

Que el recurrente señala que por error involuntario se consignó la referida factura en el periodo noviembre 2019, correspondiendo se declare en el periodo febrero 2020, indicando que procederá a realizar la respectiva declaración rectificatoria y posterior diferimiento del crédito fiscal en el periodo febrero 2020, sin embargo, de la revisión de los sistemas informáticos de la Administración no se observa que el contribuyente haya presentado declaración jurada rectificatoria considerando el reparo formulados.

Que en ese sentido, dado que el bien adquirido se encuentra sujeto al SPOT y considerando que la detracción fue efectuada en el periodo febrero 2020, se tiene que el recurrente no podía utilizar el crédito fiscal respectivo hasta el periodo en que se hubiere efectuado el depósito de la detracción, lo cual no implica la pérdida del derecho al crédito fiscal, sino solo una restricción al ejercicio de dicho crédito, el cual podrá ser ejercido a partir del periodo que se acredite la cancelación de la detracción, lo que en el presente caso ocurrió en febrero 2020, por lo que corresponde mantener el reparo al crédito fiscal del periodo noviembre 2019 por la suma total de S/ 9,184.12.

- **Reparo al crédito fiscal del IGV por operaciones con comprobantes de pago no proporcionados (S/ 64,562.98)**

Que según el Anexo N° 1.1 a las resoluciones de determinación impugnadas y el Punto N° 04 del Anexo N° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972, el área acotadora reparó el crédito fiscal sustentado en las facturas detalladas en el Anexo N° 01.4 de los periodos mayo, junio y julio 2019 por la suma de S/ 64,562.98, al no haber presentado el contribuyente las copias escaneadas de los comprobantes de pago respecto de las operaciones con los proveedores DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA RUBI S.A.C., FRUTOS DEL CAMPO DEL SUR S.A.C., INNOVA TECHNOLOGY CORPORATION S.A.C., FLOWISEG E.I.R.L., CIA DE MAQUINARIAS & AUTOPARTES MAQUINSA S.A., y GRUPO CENTRO METALICO E.I.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:

PERIODO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO CDP	SERIE CDP	NRO CDP	RUC	PROVEEDOR	IMPORTE TOTAL	CREDITO FISCAL REPARADO
20190500	05/10/2019	01	0001	1605	20602068111	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA RUBI S.A.C.	20,036.00	3,056.34
20190600	20/06/2019	01	0002	279	20601334039	FRUTOS DEL CAMPO DEL SUR S.A.C.	200,000.01	30,508.48
20190600	21/06/2019	01	0002	282	20601334039	FRUTOS DEL CAMPO DEL SUR S.A.C.	60,000.00	9,152.54
20190600	03/06/2019	01	0001	1619	20602068111	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA RUBI S.A.C.	17,850.50	2,722.96

[12] Aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 155-2004-EF y normas modificatorias. En adelante, Ley del SPOT

[13] De conformidad con la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 196-2007/SUNAT/A mediante la cual se adecuan sub partidas nacionales al arancel de aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-EF publicada el 07 de abril de 2007 y vigente a partir del 08 de abril de 2007

PERIODO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO CDP	SERIE CDP	NRO CDP	RUC	PROVEEDOR	IMPORTE TOTAL	CREDITO FISCAL REPARADO
20190600	20/06/2019	01	0001	1636	20602068111	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA RUBI S.A.C.	22,149.50	3,378.74
20190700	10/07/2019	01	0004	1684	20448744079	INNOVA TECHNOLOGY CORPORATION S.A.C.	3,394.00	517.73
20190700	17/07/2019	01	0004	1688	20448744079	INNOVA TECHNOLOGY CORPORATION S.A.C.	3,294.01	502.48
20190700	24/07/2019	01	0004	1695	20448744079	INNOVA TECHNOLOGY CORPORATION S.A.C.	3,312.00	505.22
20190700	20/02/2019	01	0002	3432	20600421507	FLOWISEG E.I.R.L.	13,200.00	2,013.56
20190700	13/07/2019	01	0001	1655	20602068111	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA RUBI S.A.C.	12,672.50	1,933.09
20190700	30/07/2019	01	0001	1667	20602068111	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA RUBI S.A.C.	7,327.51	1,117.76
20190700	17/07/2019	01	0001	6941	20602321461	CIA DE MAQUINARIAS & AUTOPARTES MAQUINSA S.A.	20,289.00	3,094.93
20190700	30/07/2019	01	0001	6949	20602321461	CIA DE MAQUINARIAS & AUTOPARTES MAQUINSA S.A.	9,721.01	1,482.87
20190700	17/07/2019	01	0001	402	20604940363	GRUPO CENTRO METALICO E.I.R.L.	17,950.40	2,738.20
20190700	17/07/2019	01	0001	420	20604940363	GRUPO CENTRO METALICO E.I.R.L.	12,049.61	1,838.08
TOTALES								**64,562.98**

Que sobre el particular, los incisos a) y b) del artículo 19° del Texto único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas[14] señalan que para ejercer el derecho al crédito fiscal, a que se refiere el artículo anterior, se cumplirán con los siguientes requisitos formales: a) Que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o, de ser el caso, en la nota de débito, o en los documentos emitidos por la SUNAT que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes. Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace referencia en el presente inciso, son aquellos que, de acuerdo con las normas pertinentes, sustentan el crédito fiscal; b) Que los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y número del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de los medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión.

Que además, en concordancia con lo anterior, el numeral 2.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del IGV[15], señala lo siguiente: 2.1 El derecho al crédito fiscal se ejercerá únicamente con el original de: a) El comprobante de pago emitido por el vendedor del bien, constructor o prestador del servicio, en la adquisición en el país de bienes, encargos de construcción y servicios, o la liquidación de compra, los cuales deberán contener la información establecida por el inciso b) del artículo 19° del Decreto, la información prevista por el artículo 1° de la Ley N° 29215 y los requisitos y características mínimos que prevén las normas reglamentarias en materia de comprobantes de pago vigentes al momento de su emisión. Tratándose de comprobantes de pago electrónicos el derecho al crédito fiscal se ejercerá con un ejemplar del mismo, salvo en aquellos casos en que las normas sobre la materia dispongan que lo que se otorgue al adquirente o usuario sea su representación impresa, en cuyo caso el crédito fiscal se ejercerá con ésta última, debiendo tanto el ejemplar como su representación impresa contener la información y cumplir los requisitos y características antes mencionados.

Que en el presente caso, mediante el Punto N° 04 del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 2122220000972 el área acotadora solicitó al recurrente sustentar el ejercicio del derecho al uso del crédito fiscal, proporcionando copias escaneadas en formato PDF legibles de los comprobantes de pago de compras detallados en el Anexo N.° 01.4 adjunto. Sin embargo, conforme se aprecia en su resultado el contribuyente no presentó copias escaneadas de los Comprobantes de pago de compras detallados en el Anexo N.°

[14] Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias. En adelante, el Ley del IGV
[15] Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 029-94-EF y normas modificatorias. En adelante, el Reglamento de la Ley del IGV

01.4 adjunto al Requerimiento N° 2122220000972, por lo que no sustentó el cumplimiento de los requisitos formales para ejercer el derecho al crédito fiscal; en consecuencia, se reparó el crédito fiscal del periodo mayo de 2019 por el importe S/ 3,056.34.

Que respecto a lo alegado por el recurrente en su reclamación en relación a que no proporcionó las facturas observadas debido a la muerte del contador anterior, por lo que se encuentra solicitará a los proveedores para obtener copias legalizadas o autenticadas de dichos comprobantes; cabe indicar que dicha circunstancia no implica que no deba cumplir con sus obligaciones de mantener la documentación que sustente sus operaciones. Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 87° del TUO del Código Tributario, los administrados tienen el deber de almacenar, archivar y conservar los libros y registros, llevados de manera manual, mecanizada o electrónica, así como los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas con ellas, por el plazo de cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. Asimismo, el plazo de cinco (5) años se computa a partir del uno (1) de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración de la obligación tributaria correspondiente.

Que por lo expuesto, se verifica en esta instancia que el recurrente no ha sustentado el cumplimiento de los requisitos formales para ejercer el derecho al crédito fiscal, según lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley del IGV, debido a que no presentó copias escaneadas de los Comprobantes de pago solicitados, a pesar de haber sido requeridos expresamente mediante el Anexo N° 01 y N° 01.4 al Requerimiento N° 2122220000972.

Que en tal sentido, se aprecia que el recurrente no sustentó el crédito fiscal de las operaciones observadas por la suma total de S/ 64,562.98, con el respectivo comprobante de pago y documentación adicional, por lo que corresponde mantener los mismos.

- **Reparo al crédito fiscal del IGV por operaciones con comprobantes de pago que no cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago (S/ 5,613.55)**

Que según el Anexo N° 1.1 a las resoluciones de determinación impugnadas y el Punto N° 05 del Anexo N° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972, el área acotadora reparó el crédito fiscal sustentado en las facturas detalladas en el Anexo N° 01.5 del Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 del periodo julio 2019 por la suma de S/ 5,613.55, al no haber sustentado el cumplimiento de los requisitos formales para ejercer el derecho al crédito fiscal por la adquisición de combustible respecto de las Facturas N° 0002-3419 y N° 0002-3448 del proveedor FLOWISEG E.I.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:

PERIODO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO CDP	SERIE CDP	NRO CDP	RUC	PROVEEDOR	IMPORTE TOTAL	CREDITO FISCAL REPARADO
20190700	02/11/2019	01	0002	3419	20600421507	FLOWISEG E.I.R.L.	23,350.00	3,561.86
20190700	28/02/2019	01	0002	3448	20600421507	FLOWISEG E.I.R.L.	13,450.00	2,051.69
TOTALES								**5,613.55**

Que sobre el particular, el inciso a) del artículo 19° de la Ley del IGV señala que para ejercer el derecho al crédito fiscal, a que se refiere el artículo anterior, se cumplirán con los siguientes requisitos formales: a) Que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o, de ser el caso, en la nota de débito, o en los documentos emitidos por la SUNAT que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes. Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace referencia en el presente inciso, son aquellos que, de acuerdo con las normas pertinentes, sustentan el crédito fiscal.

Que además, el numeral 1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del IGV, señala que los bienes, servicios y contratos de construcción que se destinen a operaciones gravadas y cuya adquisición o importación dan derecho a crédito fiscal son los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios afectos, utilizados en la elaboración de los bienes que se producen o en los servicios que se presten; por

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

su parte el numeral 2.1 del citado artículo establece que el derecho al crédito fiscal se ejercerá únicamente con el original de: a) El comprobante de pago emitido por el vendedor del bien, constructor o prestador del servicio, en la adquisición en el país de bienes, encargos de construcción y servicios, o la liquidación de o la liquidación de compra, los cuales deberán contener la información establecida por el inciso b) del artículo 19° del Decreto, la información prevista por el artículo 1° de la Ley N.° 29215 y los requisitos y características mínimos que prevén las normas reglamentarias en materia de comprobantes de pago vigentes al momento de su emisión.

Que por su parte, el numeral 1 y 1.17 del artículo 8° del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT y modificatorias, señala: 1. FACTURAS (...) INFORMACION NO NECESARIAMENTE IMPRESA (...) 1.17. En la venta al público de combustible para vehículos automotores: el número de placa del vehículo automotor, cuando se despache el combustible directamente al tanque de dicho vehículo.

Que en el presente caso, mediante el Punto N° 05 del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 2122220000972 el área acotadora comunicó al contribuyente que de la documentación proporcionada en el Expediente N° 000-URD999-2022-1222876 se observó facturas por la adquisición de “Galones de Diesel B5 S-50” (combustible), según lo detallado en el Anexo N° 01.5 adjunto; que no consignan el número de placa de los vehículos automotores a los cuales se abasteció, por lo cual se solicitó sustentar el motivo por el cual utilizó el crédito fiscal de los comprobantes observados, sin embargo, conforme se aprecia en su resultado el contribuyente el área acotadora consideró que el recurrente no sustentó el cumplimiento de los requisitos formales para ejercer el derecho al crédito fiscal de comprobantes de pago por la adquisición de combustible (Diesel B5 S-50); manteniendo el reparo formulado.

Que ahora bien, el recurrente señala que el combustible obtenido sin placa de vehículo se debe a que la empresa cuenta con hornos que funcionan a base de petróleo, sin embargo no presentó documentación que sustente su posición, tales como comprobantes de pago y/o documentos que sustenten la propiedad de los hornos y/o el alquiler; anotación de los hornos en el Registro de Activos Fijos, de corresponder; Guías de Remisión que sustenten el traslado del combustibles desde el punto de compra hasta los establecimientos declarados; partes de ingreso y salida de almacén por el consumo del combustible, entre otros documentos que sustenten que el combustible fue utilizado en los referidos hornos, y en consecuencia, que los comprobantes de pago no debían consignar el detalle de los vehículos abastecidos.

Que el recurrente señala que presentó el Registro de Activos Fijos donde figura un kit de hormonax marca “Nova 2000” a petróleo para la producción de alimentos para el Programa Kaly Warma, indicando que para su funcionamiento adquirió petróleo según Facturas N° 2-3419 y 3448 por S/ 23,350.00 y S/ 13,450.00 del proveedor FLOWISEG E.I.R.L; habiendo adjuntado en la presente instancia la copia legalizada del folio N° 1 de la apertura del Registro de Activos Fijos N° 01 legalizado por Notario Enrique A. Patiño Patiño, no obstante, el Registro de Activo Fijo por sí solo no sustenta que el combustible adquirido haya sido utilizado en el referido horno, por lo que debió presentarse mayor documentación para sustentar su afirmación, tales como: comprobantes de pago y/o documentos que sustenten la propiedad de los “hornos” y/o el alquiler; anotación de los “hornos” en el Registro de Activos Fijos, de corresponder; Guías de Remisión que sustenten el traslado del combustibles desde el punto de compra hasta su(s) establecimiento(s) declarados; partes de ingreso y salida de almacén por el consumo del combustible, entre otros documentos.

Que por lo expuesto, se verifica en esta instancia que el recurrente no ha sustentado el cumplimiento de los requisitos formales para ejercer el derecho al crédito fiscal de comprobantes de pago por la adquisición de combustible (Diesel B5 S-50), debido a que los comprobantes de pago no consignan el detalle de los vehículos que fueron abastecidos, no habiendo acreditado que dicho combustible se encuentre vinculado a los referidos hornos utilizados.

Que en tal sentido, se aprecia que el recurrente no sustentó el cumplimiento de los requisitos formales crédito fiscal de las operaciones observadas por la suma total de S/ 5,613.55, por lo que corresponde mantener el reparo del periodo julio 2019.

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

- **Reparo al crédito fiscal del IGV por operaciones que no acreditan la causalidad de los gastos para que sea costo o gasto de acuerdo con la Ley del IR (S/ 11,174.04)**

Que según el Anexo N° 1.1 a las resoluciones de determinación impugnadas y el Punto N° 06 del Anexo N° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972, el área acotadora reparó el crédito fiscal sustentado en las facturas detalladas en el Anexo 01.6 del referido resultado del requerimiento de los periodos febrero, mayo, julio y octubre de 2019, por la suma total de S/ 11,174.04, por no sustentar la causalidad de las operaciones detalladas en el Anexo N° 01.6 adjunto al Resultado del Requerimiento N° 2122220000972.

Que conforme a ello, y atendiendo a lo alegado por el recurrente en su reclamo, se tiene que el punto controvertido consiste en determinar si se encuentra acreditado que las operaciones de compra observadas se hayan destinado a la generación de rentas o al mantenimiento de su fuente productora, teniendo en cuenta la normatividad aplicable al presente caso.

Que el artículo 18° de la Ley del IGV, dispone que el crédito fiscal está constituido por Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación de bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, siempre que a) sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo con la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto y b) que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto.

Que por su parte, el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta señala que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley.

Que el último párrafo del mencionado artículo indica que, para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los criterios tales como razonabilidad, proporcionalidad y generalidad.

Que como es de verse, la Ley del Impuesto a la Renta recoge el denominado “principio de causalidad”, según el cual son admisibles todos los gastos que guarden una relación causal con la generación de la renta o con el mantenimiento de fuente productora, salvo cuando se disponga a poner límites a la deducibilidad o se prohíba expresamente.

Que así, para considerar que se cumple el principio de causalidad entre el gasto y la fuente productora de renta, deben confluir los siguientes requisitos: (i) que los gastos sean necesarios, normales y razonables (ii) que estén destinados a producir y mantener la fuente generadora de ingresos y (iii) que se encuentren sustentados documentariamente, no solo con los comprobantes de pago, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago, sino con la documentación adicional que permita establecer la fehaciencia de la operación, su vinculación con la fuente generadora de renta gravada y el mantenimiento de la misma.

Que sobre ello, cabe mencionar la Resolución N.° 10064-10-2021, en la que el órgano superior señala “que en las Resoluciones N° 06915-3-2010 y 02791-5-2010 este Tribunal ha indicado que para que un gasto sea deducible para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta y para que otorgue derecho a crédito fiscal, debe cumplir el principio de causalidad, que es la relación existente entre el egreso y la generación de la renta gravaba o el mantenimiento de la fuente productora, noción que debe analizarse considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente.”

Que asimismo, el Tribunal Fiscal, en la Resolución N° 00657-4-1997, ha señalado que para aplicar como crédito fiscal el impuesto que gravó las adquisiciones, debe existir una relación de causalidad entre los gastos producidos y la renta generada, lo que otorga el carácter de necesario al gasto incurrido.

Que en la Resolución N° 04831-9-2012 el Tribunal Fiscal ha establecido que la carga de la prueba recae en el contribuyente, por lo que es a este a quien corresponde acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley del Impuesto a la Renta a efecto de la deducción de un gasto de naturaleza tributaria, con los medios probatorios que considere idóneos y que puedan causar certeza. Así, en la Resolución N° 5582-5-2002, el órgano superior estableció que no es suficiente a fin de sustentar el gasto o el derecho a utilizar el crédito fiscal que exista un comprobante de pago registrado, sino que bajo el principio de causalidad, éste debe ser necesario y vinculado con la actividad que desarrolla.

Que de las normas y criterios jurisprudenciales expuestos se desprende que uno de los requisitos para tener derecho al crédito fiscal es que, entre otros, las adquisiciones de bienes sean permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, esto es, que se cumpla con el principio de causalidad del gasto, que es la relación existente entre el egreso y la generación de renta gravada o el mantenimiento de la fuente productora, noción que debe analizarse considerando, entre otros, el criterio de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente.

Que en tal sentido, habiéndose detallado las normas y jurisprudencia aplicables a la controversia materia de análisis corresponde analizar los documentos presentados por la recurrente en la etapa de fiscalización respecto de las operaciones reparadas.

Que como una cuestión previa, es preciso señalar que, según se aprecia en el Comprobante de Información Registrada de los sistemas informáticos de la Administración, el recurrente tiene como actividad principal Elaboración productos de panadería (CIIU: 15417) y como actividades secundarias Venta Mayor alimentos, bebidas y tabaco (CIIU: 51225) y Transporte de carga por carretera (CIIU: 60230).

Que en el presente caso, el área acotadora a través del Punto N° 06 del Anexo N° 01 del Requerimiento N° 2122220000972 solicitó al recurrente sustentar la causalidad de las operaciones detalladas en el Anexo N° 01.6, no obstante, conforme se aprecia en el Resultado del citado requerimiento, el área acotadora consideró que el recurrente no sustentó que las siguientes operaciones hayan sido necesarias para producir y mantener su fuente generadora de ingresos, por lo que no acreditan la causalidad los comprobantes de pago detallados en el siguiente cuadro:

PERIODO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO CDP	SERIE CDP	NRO CDP	RUC	PROVEEDOR	BASE	IGV	TOTAL	BIEN O SERVICIO	CRÉDITO FISCAL REPARADO
201902	01/09/2019	01	0002	297	20600011082	B & M PROMATSUR E.I.R.L.	12,033.90	2,166.10	14,200.00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,166.10
201902	26/01/2019	01	0001	2493	20600011082	B & M PROMATSUR E.I.R.L.	13,792.37	2,482.63	16,275.00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,482.63
201905	03/08/2019	01	E001	37	10402230172	VILCA CUSILAYME GUSTAVO ENRIQUE	2,705.09	486.92	3,192.01	COMISIÓN VENTAS	486.92
201905	27/03/2019	01	E001	39	10402230172	VILCA CUSILAYME GUSTAVO ENRIQUE	2,854.24	513.76	3,368.00	COMISIÓN VENTAS	513.76
201905	27/03/2019	01	E001	38	10402230172	VILCA CUSILAYME GUSTAVO ENRIQUE	3,474.58	625.42	4,100.00	COMISIÓN VENTAS	625.42
201905	05/09/2019	01	E001	41	10402230172	VILCA CUSILAYME GUSTAVO ENRIQUE	5,243.22	943.78	6,187.00	COMISIÓN VENTAS	943.78
201905	28/05/2019	01	0001	43	10402230172	VILCA CUSILAYME GUSTAVO ENRIQUE	2,305.09	414.92	2,720.01	COMISIÓN VENTAS	414.92
201907	07/05/2019	01	E001	44	10402230172	VILCA CUSILAYME GUSTAVO ENRIQUE	5,805.09	1,044.92	6,850.01	COMISIÓN VENTAS	1,044.92
201910	08/12/2019	01	E001	46	10402230172	VILCA CUSILAYME GUSTAVO ENRIQUE	7,203.39	1,296.61	8,500.00	COMISIÓN VENTAS	1,296.61
201910	23/09/2019	01	E001	48	10402230172	VILCA CUSILAYME GUSTAVO ENRIQUE	6,661.02	1,198.98	7,860.00	COMISIÓN VENTAS	1,198.98
TOTALES											11,174.04

Que el recurrente en respuesta al Requerimiento N° 2122220000972, señaló que, con relación a la adquisición de bolsas de cemento, alambre, fierros corrugados, clavos entre otros, se dedica a la producción de alimentos, por lo que con el fin de salvaguardar los productos, realizó el mantenimiento de infraestructuras, almacenes entre otros, siendo que a la vez en el mes de junio del 2019 adquirió un a propiedad (terreno) para la planta de producción, con financiamiento de Banco de Crédito de Perú, por lo que con el fin de posicionar dicho inmueble de igual manera tuvo que realizar gastos de mantenimiento,

levantamiento y mejora de muros, así como trabajos de construcción. Respecto de los gastos por concepto de comisión de ventas no indicó argumento alguno.

Que asimismo, cabe indicar que en respuesta a lo solicitado el recurrente únicamente manifestó su posición respecto de los gastos por materiales de construcción, sin embargo no presentó documentación que sustente que las operaciones detalladas en el referido Anexo N° 01.6 adjunto al Requerimiento N° 2122220000972 hayan sido necesarias para producir y mantener su fuente generado de ingresos, y que además cumplan con el criterio de razonabilidad de sus ingresos.

Que se verifica que en respuesta a requerimientos anteriores el recurrente adjuntó los comprobantes de pagos de las operaciones observadas (folios 154 a 157, 228 a 233, 426, 427, 604 y 605) [16], no obstante los mismos únicamente acreditan el cumplimiento de la obligación formal de emisión de comprobantes de pago, más no que las operaciones observadas cumplan con el principio de causalidad.

Que del mismo modo, en cuanto a los medios de pago y estados de cuenta presentados[17 y 18] respecto a los proveedores observados se tiene que son documentos que solo acreditan el movimiento de dinero, que por sí solos no sustentan la causalidad de las operaciones.

Que asimismo, en relación a las operaciones con el proveedor B & M PROMATSUR E.I.R.L. no proporcionó guías de remisión remitente ni guías de remisión transportista a efectos de acreditar el traslado de los materiales de construcción observados; además no proporcionó medios probatorios respecto al ingreso, la salida y/o consumo del bien; tampoco presentó actas de entrega en la obra en ejecución, libros o cuadernos de control, nombres y cargos del personal que recibieron los materiales para la obra, entre otros u otra documentación que estime pertinente para acreditar la causalidad de las adquisiciones de materiales de construcción.

Que en tal sentido, se verifica que el recurrente no presentó documentación alguna que acredite la relación de causalidad de los gastos observados con la generación de ingresos o el mantenimiento de la fuente productora, siendo que la sola manifestación de hechos no sustenta la necesidad, la efectiva utilización y la relación de causalidad entre los gastos incurridos detallados en el Anexo N° 01.6 del Requerimiento N.° 2122220000972 ni su vinculación con las ventas declaradas, por lo que el reparo se encuentra arreglado a ley.

Que en relación al Registro de Costos – Estado de Costo de Producción Valorizado Anual periodo 2019 legalizado por Notario Enrique A. Patiño Patiño (folios 2076 a 2078), adjuntado en la presente instancia, se aprecia que correspondería a la producción de materiales y suministros directos, mano de obra directa, otros costos directos y gastos de producción indirectos. Sobre ello, se tiene que dicho documento consigna los rubros de materiales y suministros directos, mano de obra directa, otros costos directos, y gastos de producción indirectos; así como el total de consumo en la producción; además, consigna como bienes los siguientes: barra de cereales, rosquitas tipo cajamarquina, galletas, maní con pasas, hojuelas, y raciones; siendo que se trata de costos vinculados al giro de negocio del contribuyente como productos de panadería y venta de alimentos. Sin embargo, dicho registro no acredita de modo alguno la causalidad de la adquisición de los bienes observados, dado que si bien se consigna importes en el rubro costo de producción indirectos, no adjunta documentación que detalle qué bienes componen dicho rubro ni que se encuentren relacionados con las operaciones observadas.

Que estando a las normas citadas, para tener derecho al uso del crédito fiscal se requiere sustentar la causalidad de las operaciones económicas, lo que no ha sucedido a pesar haber sido requerido el recurrente; razón por la que corresponde mantener el reparo al crédito fiscal del IGV de los periodos febrero, mayo, julio y octubre de 2019, por las operaciones observadas que no cumplen con el principio de causalidad por la suma total de S/ 11,1704.04.

[16] Mediante Expediente N° 000-URD999-2022-1222876 del 17 de noviembre de 2022.

[17] El contribuyente presentó medios de pago en el Expediente N° 000-URD999-2022-1222876 (folios 136 a 939) y en los Expedientes N° 000-URD999-2022-1309113 (folios 1490 a 1591) y N° 000-URD999-2022-1309080 (folios 1593 a 1694) (documentos e información duplicada)

[18] El contribuyente presentó los estados de cuenta en el Expediente N° 000-URD999-2022-1231321 (folios 941 a 1462)

- **Reparo al crédito fiscal del IGV por operaciones con comprobantes de pago anotados de manera duplicada (S/ 14,091.95**)

Que según el Anexo N° 1.1 a las resoluciones de determinación impugnadas y el Punto N° 07 del Anexo N° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972,el área acotadora reparó el crédito fiscal sustentado en las facturas detalladas en el Anexo N° 01.7 del Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 de los periodos febrero, mayo, julio y agosto 2019, por la suma total de S/ 14,091.95, por duplicidad en la anotación de comprobantes de pago registrados, de conformidad con lo establecido en los artículos 18° y 19°de la Ley del Impuesto General a las Ventas.

Que de conformidad con el artículo 18º de la Ley del IGV, el crédito fiscal está constituido por el IGV consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan los requisitos siguientes: a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo con la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento. b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto.

Que el artículo 19° del citado cuerpo legal establece que para ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior se cumplirán entre otros, los siguientes requisitos formales: a) Que el Impuesto esté consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción, o de ser el caso, en la nota de débito, o en los documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes. Los comprobantes de pago y documentos son aquellos que, de acuerdo con las normas pertinentes, sustentan el crédito fiscal.

Que el numeral 2.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del IGV señala que el derecho al crédito fiscal se ejercerá únicamente con el original del comprobante de pago emitido por el vendedor del bien, constructor o prestador del servicio, en la adquisición en el país de bienes, encargos de construcción y servicios, o la liquidación de compra, los cuales deberán contener la información establecida por el inciso b) del artículo 19° del Decreto, la información prevista por el artículo 1° de la Ley N.° 29215 y los requisitos y características mínimos que prevén las normas reglamentarias en materia de comprobantes de pago vigentes al momento de su emisión. Tratándose de comprobantes de pago electrónicos el derecho al crédito fiscal se ejercerá con un ejemplar del mismo, salvo en aquellos casos en que las normas sobre la materia dispongan que lo que se otorgue al adquirente o usuario sea su representación impresa, en cuyo caso el crédito fiscal se ejercerá con ésta última, debiendo tanto el ejemplar como su representación impresa contener la información y cumplir los requisitos y características antes mencionados.

Que conforme a las normas glosadas se tiene que, el crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago y el derecho a este crédito se ejercerá únicamente con el original del comprobante de pago emitido por el vendedor del bien o el prestador del servicio, según corresponda.

Que mediante el Punto N° 07 del Anexo N° 01 del Requerimiento N° 2122220000972 notificado el 30 de noviembre de 2022, el área acotadora comunicó al recurrente que de la revisión del Registro de Compras y comprobantes de pago registrados, se observó duplicidad en la anotación de los siguientes comprobantes; por lo que se le solicitó sustentar su posición por escrito y con la respectiva base legal, el motivo por el cual anotó la misma operación en distintos períodos, como se muestra a continuación:

PERIODO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO CDP	SERIE CDP	NRO CDP	RUC	PROVEEDOR	BASE	IGV	TOTAL	OBS	CRÉDITO FISCAL REPARADO
201905	31/05/2019	1	2	1666	10024325895	CATY COYLA JAVIER TEOFILO	23.73	4.27	28.00	-	-
201907	31/07/2019	1	2	1666	10024325895	CATY COYLA JAVIER TEOFILO	23.73	4.27	28.00	Duplicada	4.27

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

PERIODO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO CDP	SERIE CDP	NRO CDP	RUC	PROVEEDOR	BASE	IGV	TOTAL	OBS	CRÉDITO FISCAL REPARADO
201901	01/02/2019	1	3	58105	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	208.47	37.53	246.00	-	-
201902	01/02/2019	1	3	58105	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	208.47	37.53	246.00	Duplicada	37.53
201901	01/02/2019	1	3	58106	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	1,061.02	190.98	1,252.00	-	-
201902	01/02/2019	1	3	58106	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	1,061.02	190.98	1,252.00	Duplicada	190.98
201901	01/02/2019	1	3	58107	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	223.73	40.27	264.00	-	-
201902	01/02/2019	1	3	58107	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	223.73	40.27	264.00	Duplicada	40.27
201901	01/02/2019	1	3	58108	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	498.31	89.69	588.00	-	-
201902	01/02/2019	1	3	58108	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	498.31	89.69	588.00	Duplicada	89.69
201901	01/02/2019	1	3	58109	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	455.08	81.92	537.00	-	-
201902	01/02/2019	1	3	58109	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	455.08	81.92	537.00	Duplicada	81.92
201901	01/02/2019	1	3	58110	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	287.29	51.71	339.00	-	-
201902	01/02/2019	1	3	58110	20555954884	EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.	287.29	51.71	339.00	Duplicada	51.71
201908	08/08/2019	1	E001	1129	20363916008	TRANSPORTES FH S.A.C.	2,949.15	530.85	3,480.00	-	-
201908	08/08/2019	1	E001	1129	20363916008	TRANSPORTES FH S.A.C.	2,949.15	530.85	3,480.00	Duplicada	530.85
201908	08/09/2019	1	E001	15	20604040206	TRANSPORTES LUMAT E.I.R.L.	2,118.64	381.36	2,500.00	-	-
201908	08/09/2019	1	E001	15	20604040206	TRANSPORTES LUMAT E.I.R.L.	2,118.64	381.36	2,500.00	Duplicada	381.36
201907	31/07/2019	1	E001	7	20604714100	DUPLOSERVICE360 S.A.C.	907.31	163.31	1,070.62	-	-
201908	08/01/2019	1	E001	7	20604714100	DUPLOSERVICE360 S.A.C.	907.31	163.31	1,070.62	Duplicada	163.31
201901	01/04/2019	1	E001	721	20363916008	TRANSPORTES FH S.A.C.	2,923.73	526.27	3,450.00	-	-
201902	01/04/2019	1	E001	721	20363916008	TRANSPORTES FH S.A.C.	2,923.73	526.27	3,450.00	Duplicada	526.27
201903	26/02/2019	1	F001	1448	20254664465	PRO VALLE ALIMENTOS S.A.C.	32,999.67	5,939.94	38,939.61	-	-
201905	26/02/2019	1	F001	1448	20254664465	PRO VALLE ALIMENTOS S.A.C.	32,999.67	5,939.94	38,939.61	Duplicada	5,939.94
201903	13/02/2019	1	F070	207668	20418453177	TRUPAL S.A.	18,232.50	3,281.85	21,514.35	-	-
201905	13/02/2019	1	F070	207668	20418453177	TRUPAL S.A.	18,232.50	3,281.85	21,514.35	Duplicada	3,281.85
201903	15/02/2019	1	F070	207921	20418453177	TRUPAL S.A.	15,400.00	2,772.00	18,172.00	-	-
201905	15/02/2019	1	F070	207921	20418453177	TRUPAL S.A.	15,400.00	2,772.00	18,172.00	Duplicada	2,772.00
TOTALES											14,091.95

Que el área acotadora dejó constancia en el Punto 07 del Anexo Nº 01 del Resultado del Requerimiento N° 2122220000972 que el recurrente presentó escrito de descargo a efectos de sustentar la observación, en la cual manifestó que al momento del fallecimiento de su contador, hubieron algunos inconvenientes al momento de verificar la presentación de libros contables, y que por error involuntario su contador declaró en los libros electrónicos los comprobantes duplicados; por lo cual, presentó en formato Excel reportes de su Registro de Compras de los periodos de enero a marzo y mayo a agosto de 2019, por lo que dado que el contribuyente reconoció el error y que utilizó dos veces el crédito fiscal de los periodos observados, el área acotadora mantuvo los reparos formulados detallándose las operaciones observadas en el Cuadro N° 07 y Anexo N° 01.7 del referido resultado.

Que teniendo en cuenta que ha quedado acreditado que el recurrente por error declaro en forma duplicada las referidas operaciones, y considerando que el recurrente no ha señalado argumento en contra del reparo formulado, corresponde confirmar el mismo.

Que por lo expuesto, considerando que en la presente instancia se han confirmado los reparos al crédito fiscal del IGV por no utilizar medios de pago, depósitos de detracción fuera de plazo, por no proporcionar comprobante de pago, comprobantes que no cumplen con requisitos del Reglamento de Comprobantes de Pago, por no acreditar la causalidad de los gastos y comprobantes de pago anotados de manera duplicada, de los periodos febrero, abril a agosto y octubre a diciembre 2019, corresponde confirmar la determinación

contenida en las Resoluciones de Determinación Nº 2120030004797, 2120030004799 a 2120030004803, 2120030004805 a 2120030004807.

Que en relación al Impuesto General a las Ventas de los periodos enero, marzo y setiembre 2019, al no haber formulado reparos al crédito fiscal el área acotadora emitió las Resoluciones de Determinación N° 2120030004796, 2120030004798 y 2120030004804, teniendo en cuenta las declaraciones juradas presentadas por el recurrente, así como la incidencia del reparo al crédito fiscal de los periodos acotados en el saldo a favor del periodo anterior de setiembre 2019, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75° del Código Tributario, lo cual se encuentra arreglado a ley, por lo que corresponde confirmar las mismas.

- **RESOLUCIONES DE MULTA N° 2120020003847 A 2120020003849 – INFRACCION TIPIFICADA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 178° DEL CODIGO TRIBUTARIO**

Que, las resoluciones de multa impugnadas han sido emitidas al haberse detectado la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, que constituye infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias "1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares", infracción que se configura cuando el recurrente omite determinar un tributo a su cargo con ocasión de la presentación de su declaración pago de tributos.

Que la referida infracción se encuentra sancionada con el 50% del tributo por pagar omitido, o, 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución de saldos, créditos o conceptos similares, según lo establecido en la Tabla I de Infracciones y Sanciones Tributarias; asimismo, el tributo por pagar omitido será la diferencia entre el tributo por pagar declarado y el que debió declararse. En el caso de los tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, se tomará en cuenta para estos efectos los saldos a favor de los períodos anteriores, las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, los pagos anticipados, otros créditos y las compensaciones efectuadas.

Que a su vez, el artículo 165° del mismo cuerpo legal establece que la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente, entre otras, con penas pecuniarias; lo que significa que, resulta suficiente que objetivamente se aprecie una diferencia entre lo declarado por el contribuyente y lo determinado por la Administración Tributaria para que se configure la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 178° del Código Tributario.

Que en tal sentido, considerando que las referidas resoluciones se originan en la acotación contenida en las Resoluciones de Determinación N° 2120030004804 a 2120030004806, emitidas por el IGV de los periodos de setiembre a noviembre de 2019, las mismas que fueron confirmadas en la presente instancia, corresponde también confirmar las Resoluciones de Multa N° 2120020003847 a 2120020003849 al ser estas accesorias, en mérito a los mismos fundamentos.

- **RESOLUCIONES DE MULTA N° 2120020003850 Y 2120020003851 - NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 177° DEL CÓDIGO TRIBUTARIO**

Que la Administración Tributaria notificó al recurrente las Resoluciones de Multa N° 2120020003850 y 2120020003851, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario, al haberse detectado que el recurrente no proporcionó la documentación solicitada mediante el Requerimiento N° 2121220000026 y reiterada a través del Requerimiento N° 2122220000496, por el importe de S/ 57,972.00 más intereses, por el periodo abril 2022; y mediante el Requerimiento N° 2122220000864 y reiterada a través del Requerimiento N° 2122220000903, por el importe de S/ 54,847.00 más intereses, por el periodo noviembre 2022.

Que, el numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario, establece que constituye infracción tributaria el no proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la Administración sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y

condiciones que ésta establezca; la que de acuerdo con la Tabla I de Infracciones y Sanciones, aplicable a las personas y entidades generadoras de renta de tercera categoría incluidas las del Régimen MYPE Tributario , modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1422, se encuentra sancionada con una multa equivalente al 0.3% de los Ingresos Netos (IN), asimismo, según se precisa en la Nota 11, el importe no podrá ser menor al 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT.

Que por su parte, el Tribunal Fiscal en la Resolución Fiscal N.º 10346-9-2023 que constituye precedente de Observancia Obligatoria emitida el 06 de diciembre de 2023, ha establecido el siguiente criterio *"Se incurre en la infracción tipificada por el numeral 5) del artículo 177 del Código Tributario si llevando la contabilidad en sistema computarizado, no se proporciona copia de la base de datos de libros y/o registros contables en el formato indicado por la Administración como por ejemplo, Excel (xls o xlssl), texto (txt) o dbf, o si llevándose la contabilidad en sistema computarizado o manual no se proporciona copia escaneada en formato PDF (u otro que se haya indicado) del original de los citados libros y/o registros, o determinados folios, según lo requerida por esta".*

Que de conformidad con el artículo 180° del anotado código, la Administración aplicará, por la comisión de infracciones, las sanciones consistentes en multa, entre otras, las que se podrán determinar, según su inciso b) en función a los IN, que equivale al total de ventas netas y/o ingresos por servicios y otros ingresos gravables y no gravables o ingresos netos o rentas netas comprendidos en un ejercicio gravable, precisándose que para el caso el caso de los deudores tributarios acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, el IN resultará del acumulado de la información contenida en los campos o casillas de ingresos netos declarados en las declaraciones mensuales presentadas por dichos sujetos durante el ejercicio anterior al de la comisión o detección de la infracción, según sea el caso.

Que, añade el citado artículo que, si la comisión o detección de las infracciones ocurre antes de la presentación o vencimiento de la Declaración Jurada Anual, la sanción se calculará en función a la Declaración Jurada Anual del ejercicio precedente al anterior.

Que, el Anexo I del Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a infracciones del Código Tributario, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT, señala que la infracción prevista por el numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario tiene como criterio de gradualidad la subsanación y/o el pago y se encuentran graduados en el Anexo II de dicho Reglamento. Sobre el particular, la referida norma establece los porcentajes de rebaja de la multa según los siguientes criterios: i) si se subsana la infracción antes que surta efecto la notificación del requerimiento de fiscalización o del documento en el que se le comunica al infractor que ha incurrido en infracción, según el caso: a) sin pago: 80%, y b) con pago: 90%; y ii) si se subsana la infracción dentro del plazo otorgado por la SUNAT para tal efecto, contado desde que surta efecto la notificación del requerimiento de fiscalización o del documento en el que se le comunica al infractor que ha incurrido en infracción, según corresponda: a) sin pago: 50%, y b) con pago: 70%.

Resolución de Multa N° 2120020003850

Que mediante los puntos 1 y 2 del Requerimiento N° 2121220000026 notificado el 31 de marzo de 2022, el área acotadora solicitó al recurrente que, proporcione los archivos en formato texto (txt) en caso de llevar los libros de manera electrónica de los siguientes libros: Libro Caja y Bancos, Libro Diario o Libro Diario de Formato Simplificado, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones, Registro de Compra y Registro del Régimen de Retenciones del IGV; asimismo, si lleva la contabilidad en sistema computarizado copia de la base de datos en formato Excel de los siguientes libros: Libro Caja y Bancos, Libro Diario o Libro Diario de Formato Simplificado, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones, Registro de Compras y Registro del Régimen de Retenciones del IGV.

Que en el Resultado del Requerimiento N° 2121220000026, notificado el 22 de abril de 2022 la Administración dejó constancia que el recurrente no presentó los archivos en formato texto (txt) del Libro Diario Electrónico (código 050100), Libro Diario - Detalle del plan contable utilizado (código 050300) y Libro Mayor Electrónico (código 060100) y Libro de Inventarios y Balances, Libro Caja y Bancos, Registro de Activos Fijos y Registro de Consignaciones, de corresponder, así como no proporcionó copia de la base de datos en formato Excel del Libro de Inventarios y Balances, Libro Caja y Bancos, Registro de

Activos Fijos y Registro de Consignaciones, de corresponder, y el Libro Diario y Libro Mayor por los periodos en los que no estuvo obligado a llevarlos de manera electrónica, por lo que, se configuró la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario, al no proporcionar la totalidad de la información y/o documentación solicitada en los puntos 1 y 2 del referido requerimiento en la fecha indicada[19].

Que a su vez, se observa en los puntos 1 al 3 del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 2122220000496, notificado el 13 de junio de 2022, que la Administración reiteró el pedido de los documentos no presentados que fueron solicitados en los puntos 1 y 2 del Requerimiento N° 2121220000026 a fin de que se acoja al Régimen de Gradualidad; dejando constancia en su resultado que no cumplió con proporcionar los libros y registros contables ni la copia de la base de datos en formato Excel de dichos libros, por lo que no resultaba aplicable el Régimen de Gradualidad de las Sanciones prevista en la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias

Que en cuanto a la sanción acotada se advierte que fue emitida por el importe de S/ 51,321.00, que corresponde al 0.3% del total de ingresos netos del ejercicio anterior que ascienden a S/ 17,106,947.00 x 0.3% = S/ 51,321.00, conforme se aprecia en el Anexo a la Resolución de Multa y según consta en la declaración jurada del ejercicio 2020 presentada mediante PDT 0710 N° 1002283619 del 04 de abril de 2022.

Que en tal sentido, se encuentra acreditada la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario, por lo que corresponde a esta instancia confirmar la Resolución de Multa N° 2120020003850 debiendo proseguirse con su cobranza actualizada.

Resolución de Multa N° 2120020003851

Que mediante los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 2122220000864, notificado el 27 de octubre de 2022, el área acotadora solicitó al recurrente que, proporcione: 2.1. Si lleva la contabilidad en sistema computarizado, Libros y/o Registros siguientes: Libro Caja y Bancos, Libro Diario o Libro Diario de Formato Simplificado, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones y Registro del Régimen de Retenciones del IGV; 2.2. Inventario y/o Contabilidad de Costos (Sistema de Contabilidad de Costos cuya información deberá ser registrada en los siguientes registros: Registro de Costos, Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario Permanente Valorizado, así mismo, los Inventarios Físicos de existencias al inicio y al final del ejercicio, aprobado por los responsables de su ejecución); y 2.7. clasificar separadamente las adquisiciones gravadas y no gravadas.

Que en los Puntos 2.1, 2.2 y 2.7 del Anexo N° 01 al Resultado del Requerimiento N° 2122220000864, notificado el 09 de noviembre de 2022, la Administración dejó constancia que el recurrente no presentó lo solicitado, por lo que, se configuró la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario, al no proporcionar la información y/o documentación solicitada.

Que a su vez, se observa en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 2122220000903, notificado el 10 de noviembre de 2022, que la Administración reiteró el pedido de los documentos no presentados a fin de que se acoja al Régimen de Gradualidad, siendo que el área acotadora dejó constancia que el contribuyente proporcionó parcialmente la documentación e información solicitada en el punto 2.1, y no presentó lo solicitado en los puntos 2.2 y 2.7 del citado requerimiento; en consecuencia, se configuró la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario, al no proporcionar la totalidad de la información y/o documentación solicitada en la fecha indicada.

[19] Que cabe mencionar, que de acuerdo con la información de los sistemas informáticos de SUNAT se observa que el contribuyente se encontraba obligada a llevar Contabilidad Completa para el ejercicio 2019. Asimismo, según la Resolución de Superintendencia N° 314-2018/SUNAT, fue incorporado al directorio de principales contribuyentes de la Oficina Zonal Juliaca, la misma que entró en vigor el 02 de enero de 2019; debiendo llevar a partir del cuarto mes siguiente de su designación como PRICO los siguientes libros de manera electrónica: Libro Diario Electrónico y Libro Mayor Electrónico. En tanto que se verificó que se encuentra obligada a llevar el Registro de Compras de manera electrónica a partir del 01 de enero 2016.

Que en cuanto a la sanción de multa acotada se advierte que fue emitida por el importe de S/ 54,847.00, que corresponde al 0.3% del total de ingresos netos del ejercicio anterior que ascienden a S/ 17,106,947.00 x 0.3% = S/ 51,321.00, conforme se aprecia en el Anexo a la Resolución de Multa y según consta en la declaración jurada del ejercicio 2020 presentada mediante PDT 0710 N° 1002283619 del 04 de abril de 2022.

Que en tal sentido, se encuentra acreditada la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario, por lo que corresponde a esta instancia confirmar la Resolución de Multa N° 2120020003851, debiendo proseguirse con su cobranza actualizada.

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 – Ley General de la SUNAT, el Documento de Organización y Funciones Provisional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 000042-2022/SUNAT y norma modificatoria, y la Resolución de Superintendencia N.° 000272- 2023/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar **INFUNDADA** la reclamación interpuesta por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, mediante Expediente de Reclamación N° 4050340007488 de fecha 24 de julio de 2023.

Artículo 2°.- CONFIRMAR la determinación contenida en las Resoluciones de Determinación Nº 2120030004796 a Nº 2120030004803 y N° 2120030004807.

Artículo 3.- CONFIRMAR y PROSEGUIR con la cobranza de la deuda tributaria contenida en las Resoluciones de Determinación Nº 2120030004804 a Nº 2120030004806, y en las Resoluciones de Multa Nº 2120020003847 a Nº 2120020003851, hasta su total cancelación.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese[20].
924A/2173/9994

ANA KATHERINE VERA LIMAYMANTA
Jefe de División de Reclamaciones IV (e)
Ger. de Análisis de Fondo I
INTENDENCIA NACIONAL DE IMPUGNACIONES

[20] La notificación se considerará efectuada en la fecha del depósito del documento en su Buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del Artículo 104° y surtirá efecto según el Artículo 106° del TUO del Código Tributario y Normas Modificatorias. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 146° del citado TUO del código tributario, ingresando el escrito en cualquiera de los Centros de Servicio al Contribuyente a nivel nacional, el cuál será elevado al Tribunal Fiscal que resolverá en última instancia administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 145° del citado texto legal.

El presente documento ha sido emitido en la ciudad de Lima y de acuerdo con lo establecido en el artículo 111° del TUO del código tributario y del artículo 4 de la LPAG.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Para recibir alertas cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizados en su ficha RUC, su correo electrónico y número de teléfono celular.